



Conseiller le Client dans la gestion de son
patrimoine Privé (CCP)



Cécilia BROTO, Diplômée Notaire et Consultante

AUREP

Le concubinage Le pacte civil de solidarité Les aspects civils et fiscaux Principes directeurs et application

Cécilia BROTO
Diplômée Notaire et Consultante

2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
PARTIE I – LE CONCUBINAGE	5
Chapitre I – La diversité des cas d’union libre	5
Section 1 – La définition de l’union libre.....	5
Section 2 – Les éléments constitutifs de l’union libre.....	5
Chapitre II – La preuve de l’union libre	6
Chapitre III – Les effets de l’union libre.....	6
Section 1 – Les effets entre les concubins.....	6
Section 2 – Les effets à l’égard des tiers	11
Chapitre IV – La rupture de l’union libre.....	11
Section 1 – La rupture volontaire de l’union libre : droit à indemnisation du concubin abandonné.....	11
Section 2 – La rupture involontaire de l’union libre.....	22
PARTIE II – LE PACTE CIVILE DE SOLIDARITÉ.....	22
Chapitre I – Les généralités	22
Section 1 – Définition.....	22
Section 2 – Éléments statistiques.....	22
Nombre de PACS conclus par an depuis 1999	24
Section 3 – Absence de dimension familiale du PACS.....	24
Section 4 – Affirmation de la dimension conjugale et personnelle du PACS.....	25
Section 5 – Le PACS est un contrat d’union civile métamorphosé par la loi du 23 juin 2006.....	25
Section 6 – Une dimension sociale renforcée.....	25
Section 7 – La confirmation de la nature contractuelle du PACS.....	25
Section 8 – La déjudiciarisation du PACS	26
Chapitre II – La conclusion du pacs	27
Section 1 – Les conditions de conclusion.....	27
Section 2 – La rédaction du contrat	28
Section 3 – Déclaration à la mairie, enregistrement et publicité	29
Chapitre III – Les effets du pacs.....	31
Section 1 – Les obligations personnelles des partenaires entre eux	31
Section 2 – Le Régime des biens des partenaires.....	36
Chapitre IV – La rupture du pacs.....	40
Section 1 – Les causes de rupture du PACS	40

Section 2 – Les formes de rupture du PACS.....	41
Section 3 – La liquidation des intérêts pécuniaires des partenaires	43
Chapitre V – PACS et succession.....	45
Section 1 – Absence de vocation successorale.....	45
Section 2 – La fiscalité successorale.....	47
Chapitre VI – PACS et fiscalité	48
Chapitre VII – PACS et dispositions sociales	49
PARTIE III – LA PROTECTION DU SURVIVANT DU COUPLE NON MARIÉ.....	51
Chapitre I – Protection lors de l’acquisition immobilière : voie immobilière	51
Section 1 – Bien détenu en direct par les concubins	51
Section 2 – Bien détenu par les concubins via une SCI	55
Chapitre II – Anticipation de la survenance de la succession : voie successorale.....	56
Section 1 – Les legs entre concubins.....	56
Section 2 – Les donations entre concubins	57
Chapitre III – Anticipation des besoins économiques : voie bénéficiaire.....	58
QUIZZ PACS.....	59
Correction des exercices.....	61

PARTIE I – LE CONCUBINAGE

Il ressort de cette définition que les cas d'union libre sont variés (**Chapitre 1**). La preuve de l'union libre ressort de tous moyens (**Chapitre 2**) mais quelle que soit la physionomie du couple, le concubinage entraîne des effets tant en cours d'union (**Chapitre 3**) que lors de la rupture (**Chapitre 4**).

Chapitre I – La diversité des cas d'union libre

Section 1 – La définition de l'union libre

- **En doctrine** : c'est l'état de deux personnes qui ont choisi de vivre ensemble comme mari et femme mais sans passer devant l'officier d'état civil.
On parle de mariage de fait ou encore de mariage apparent.
Le concubinage ou union libre repose le plus souvent sur une communauté de vie impliquant la continuité et la durée des liens d'affection et une communauté d'intérêts matériels.
- **En législation** : [L'art 515-8 du code civil](#) issu de [La loi n°99-944,15 nov. 1999](#) dispose désormais que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Section 2 – Les éléments constitutifs de l'union libre

Différents éléments caractérisent l'union libre :

- **Communauté de vie** : [l'art 515-8](#) du Code civil requiert expressément une communauté de vie pour qu'il y ait concubinage. Cependant, si la communauté de vie est un élément constitutif du concubinage, elle n'est pas à elle seule suffisante. En effet, le fait pour deux personnes de vivre sous le même toit n'établit pas nécessairement l'existence d'une vie de couple.
- **Stabilité et durée des relations** : le même [art 515-8](#) exige que la relation présente un caractère de stabilité et de continuité. Le législateur n'a cependant pas fixé de délai légal pour la durée, et laisse au juge le soin d'apprécier la pérennité de la relation.
- **Notoriété** : de nombreux textes, tel que [la loi n°89-462, 6 juil. 1989](#) relative aux baux d'habitation, se référaient expressément au "concubinage notoire". [La Loi n°99-944,15 nov. 1999](#) n'a quant à elle pas repris cette référence à la notoriété.

- **Existence de relations sexuelles** : même si ce n'est pas en soi une condition de qualification de l'union libre, l'existence de relations charnelles est souvent un élément déterminant de la relation de couple.

Chapitre II – La preuve de l'union libre

Ils peuvent prouver l'existence de leur relation par tous moyens, et notamment au moyen :

- **Absence d'acte** : les concubins à l'inverse du mariage et du PACS, ne disposent, de droit, d'aucune preuve préalable de leur union. En effet le concubinage n'est pas un acte d'état civil, lequel serait mentionné dans l'acte de naissance des parties. Son existence doit donc être démontrée.
- Par **tous moyens** : quittances de loyers ou factures établies au deux noms, relevés de comptes bancaires indiquant la même adresse.
- **Refus de la simple déclaration** : de jurisprudence constante, lorsqu'une seule personne physique invoque son état de concubinage la preuve n'est pas valablement rapportée. Des éléments extrinsèques s'avèrent indispensables.
- **Preuve préconstituée** : les concubins peuvent à titre préventif, se préconstituer la preuve.
 - Par un **certificat de concubinage** autrement appelé « **certificat de vie commune** » délivré par la mairie du lieu du domicile du couple. Attention, toutes les mairies ne délivrent pas ce certificat.
 - Par une **déclaration sur l'honneur** sur papier libre, laquelle précise l'état civil des concubins, leur identité, leur domicile et mentionne la date à laquelle il y a eu le commencement du partage de vie commune. Ladite déclaration peut être rédigée sur le simulateur « service-public.fr » (www.service-public.fr/simulateur/calcul/concubinage).

Chapitre III – Les effets de l'union libre

S'agissant d'une situation de fait, le concubinage ne fait en principe naître aucune obligation entre les concubins (§ 1). Il en va différemment à l'égard des tiers en raison de l'apparence résultant de la communauté de vie (§ 2).

Section 1 – Les effets entre les concubins

Les concubins n'ont pas souhaité créer de lien juridique entre eux, le Code civil respectant cette volonté, ne donne donc pas d'existence juridique au couple ainsi formé. En principe, donc, il y a absence totale d'effets légaux du concubinage, mais par exception les concubins peuvent régler contractuellement leurs rapports patrimoniaux par le biais d'une convention

de concubinage qui régit les rapports patrimoniaux entre les concubins, mais qui reste sans effet sur leurs rapports personnels.

En tout état de cause, il faut distinguer deux choses :

I – La situation personnelle des concubins

Les droits et devoirs des époux définis à l'[art 212](#) du code civil ne s'appliquent pas aux concubins qui ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance.

En fait, cela n'empêche pas les concubins de se conformer au modèle du mariage, mais rien ne les y oblige en droit.

- Absence d'obligation de secours, d'assistance, mais présence de l'obligation de respect !

Hormis l'obligation de vie commune, le concubinage ne produit aucun effet à l'égard des concubins sur le plan personnel. Contrairement aux époux et aux personnes liées par un PACS, les concubins ne sont tenus l'un envers l'autre à aucun devoir de secours ou d'assistance matérielle.

- Absence d'obligation de contribuer aux charges de la vie commune : évolution jurisprudentielle

Depuis longtemps, le juge rappelle le principe selon lequel il n'existe aucune disposition légale réglant la contribution aux charges du ménage des concubins.

Ainsi, ils doivent être considérés comme des « étrangers », contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), pour lesquels le législateur a prévu des dispositions sur le sort des dettes ménagères.

Dès lors, en l'absence de convention prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun des concubins doit supporter seul et définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Compte tenu des principes de la séparation de leurs patrimoines et de l'indépendance financière qui leur sont propres, la volonté commune des concubins d'effectuer seuls ces dépenses est le critère unique retenu depuis longtemps par la Haute juridiction.

En principe, c'est toujours le droit commun qui s'applique pour les couples en union libre. Ce mode de conjugalité ne fait naître ni droit ni devoir. Par suite, les concubins sont considérés comme des étrangers l'un par rapport à l'autre.

Dans plusieurs arrêts remarquables, les juges de la Haute juridiction nous invitent, peut-être, à considérer les concubins « à part », c'est-à-dire en dehors du droit commun. Effectivement, aux termes de ces décisions se dessine peu à peu une sorte de contribution aux charges du ménage des concubins.

À la lumière de cette jurisprudence émergente, la fameuse affirmation attribuée à Napoléon selon laquelle « *les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins* » ne semble plus vraiment d'actualité, il y aurait lieu de rajouter « *mais la jurisprudence les rattrape* ».

« Comme le Code civil n'élabore pas de règles régissant l'union patrimoniale des concubins, devant cette vacance légale, c'est le juge qui, à travers son pouvoir créateur du droit, répond à cet office. Il édifie le droit patrimonial des concubins ».

Le juge a apporté de nombreuses réponses à certaines situations particulières. Il se charge de combler plusieurs vides juridiques, à l'instar de celui afférent à la liquidation des comptes existants entre les concubins lors de la rupture, et plus précisément celui des concubins trop généreux que nous envisagerons ci-après.

- **Absence de solidarité quant aux dépenses contractées pour les besoins de la vie commune**

Contrairement aux époux et aux partenaires liés par un PACS, les concubins ne sont pas tenus solidairement des dépenses contractées pour les besoins de la vie commune. Chaque concubin répond des dettes qu'il a contractées personnellement.

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le principe de la solidarité ([C. civ., art 220](#)) des couples mariés ne s'applique pas aux concubins ([Cass.1re civ., 7 nov. 2012, n°11-25.430](#)) et ([Cass. 1re civ., 12 dec. 2006, n°05-17.426](#)).

- **Absence d'obligation de fidélité**

Les concubins ne se doivent pas non plus fidélité. Un contrat de concubinage ne pourrait imposer la fidélité entre concubins qui ne résulter que de la célébration d'une union par un officier d'état civil.

- **Obligation alimentaire familiale : absence de lien d'alliance**

L'examen de la jurisprudence montre que de plus en plus souvent les juges prennent en compte le concubinage pour apprécier la capacité financière des personnes tenues d'une obligation alimentaire vis à vis de leur proche dans le besoin.

Les enfants sont tenus d'une obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants lorsque ces derniers sont incapables de subvenir à leurs besoins. Cette aide n'est due que si l'enfant a les moyens de l'assumer.

Lorsque l'enfant dispose de revenus, le juge ne doit pas ajouter à ses ressources celles de son concubin.

Si l'enfant redevable d'aliments ne dispose d'aucunes ressources et est à la charge de son concubin, il ne peut pas être tenu à une obligation alimentaire. Dans cette hypothèse, les revenus de son concubin n'ont pas à être pris en considération car cela reviendrait à lui faire supporter la charge d'une obligation alimentaire qui ne lui incombe pas.

L'obligation alimentaire mise à la charge des gendres et belles filles à l'égard des parents de leur conjoint par l'article [art 206](#) du Code Civil n'est pas transposable aux couples non mariés. Il a été jugé qu'une mère ne pouvait pas exiger de sa fille le paiement d'une pension alimentaire alors que celle-ci ne percevait aucun revenu et était entièrement à la charge de son concubin.

Droits et devoirs entre membres du couple	Mariage C. civ., art 212	Pacs C. civ., art 515-4 et ss	Union libre
	Vie commune, assistance et, secours mutuel, fidélité	Vie commune, aide matérielle et assistance réciproque	Aucune obligation civile, pas de devoir d'assistance, de fidélité
Participation aux charges du ménage (du couple)	Contribution aux charges du mariage proportionnellement aux facultés respectives de chacun des époux, sauf répartition contraire dans le contrat de mariage	Aide matérielle en proportion des facultés respectives des partenaires, sauf répartition différente prévue dans la convention de Pacs	Aucune obligation de participation aux besoins du couple, indépendance totale
Les dettes du ménage (du couple)	Solidarité légale pour les dettes concernant l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sauf pour les dépenses excessives ou inutiles. Pas de solidarité pour les emprunts souscrits seuls, sauf s'ils sont de faible montant et nécessaires aux besoins de la vie courante...	Solidarité légale entre partenaires pour les dettes contractés pour les besoins de la vie courante, sauf pour les dépenses excessives ou inutiles. Pas de solidarité pour les emprunts souscrits seuls, sauf s'ils sont de faible montant et nécessaires aux besoins de la vie courante...	Aucune solidarité légale entre les concubins pour les dettes du couple. Indépendance patrimoniale totale

II – La situation patrimoniale des concubins

1. Absence de pouvoirs de gestion

En principe, et contrairement aux époux, les concubins n'ont aucun pouvoir de cogestion. Ils peuvent tout au plus se donner mutuellement pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'autre.

2. Absence de lien matrimonial

À défaut de mariage, le statut impératif de base des [art 214](#) et suivants du Code civil ne s'applique pas aux concubins. Toutefois, l'évolution jurisprudence récente fait état entre concubins d'une « *contribution aux dépenses de la vie courante* ».

Tant que dure le concubinage, chaque concubin a la libre disposition de ses gains et salaires et paie ses dettes. Il n'existe aucun devoir de secours, ni obligation alimentaire entre concubins.

3. Contrats entre concubins

Il faut distinguer :

- **Les contrats onéreux** : en principe, les contrats à titre onéreux entre concubins sont valables qu'il s'agisse d'une vente ou d'un contrat de travail.

En cas d'acquisition immobilière en indivision par les membres du couple, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

- **L'indivision** : le plus souvent, l'achat est fait en indivision. Il peut alors être judicieux de conseiller une convention désignant les concubins et en cas de décès de l'un des deux concubins, le survivant, comme le gérant de l'indivision, et surtout, prévoyant la faculté pour le survivant de racheter la part du prédécédé dans les termes de l'article [art 1873-13](#) du code civil . Cette faculté peut être « doublée » d'un legs ou d'une assurance sur la vie.

- **L'emprunt** : auprès des tiers, si l'emprunt est destiné aux besoins financiers d'un seul concubin, il convient que l'autre concubin ne se porte pas co-emprunteur. Il lui faudra choisir la solution de caution solidaire lui permettant, s'il était amené à payer le créancier au lieu et place du concubin, en vertu de ce cautionnement, d'avoir un recours contre celui-ci.

Si l'emprunt sert à acquérir un logement destiné aux deux concubins, ils s'engagent généralement solidairement. En conséquence, le prêteur pourra demander le paiement intégral de ce qui lui est dû à l'un ou l'autre des co-emprunteurs.

Lorsque les concubins se consentent des emprunts l'un à l'autre, il faut constater ce prêt ou cette reconnaissance de dette par écrit enregistré, afin d'éviter toute difficulté ultérieure.

Il existe un moyen de régler un certain nombre d'aspects. Le contrat de concubinage qui peut s'avérer utile lors de la vie commune, mais aussi lors de la séparation, contributions aux charges du ménage, indemnités afin de subsides, etc.

- **Les libéralités entre concubins** : Longtemps, les tribunaux ont considéré que des libéralités conclues au profit d'un concubin, si elles étaient faites à ce titre, étaient frappées de nullité. Ils admettaient cependant les legs de « pure bienveillance ». Cette situation, quelque peu ambiguë, est résolue à présent. Le principe est la validité des libéralités entre les concubins.

Des difficultés subsistent, il est difficile d'apporter la preuve de l'intention libérale lorsque la donation n'a pas revêtu une forme solennelle.

Section 2 – Les effets à l'égard des tiers

Même si les concubins restent étrangers l'un à l'autre, les tiers peuvent valablement invoquer l'action paulienne lorsque l'un des concubins agit en fraude de leurs droits ([C. civ., art 1167](#)).

D'une manière plus spéciale, les concubins ne sont en principe pas solidaires pour les dettes ménagères sur le fondement de l'[art 220](#) du code civil. Néanmoins, lorsque les concubins vivent comme des époux et entretiennent l'ambiguïté sur la nature de leur relation, l'apparence créée à l'égard des tiers va produire des effets. Les créanciers du ménage peuvent s'en prévaloir en cas d'erreur légitime : ils invoqueront alors la théorie de l'apparence.

Chapitre IV – La rupture de l'union libre

[La loi n°99-944, 15 nov. 1999](#) contient des dispositions relatives à la rupture du PACS, mais ces dernières ne sont pas applicables à l'union libre qui peut être rompue de manière volontaire (**Section 1**) ou non (**Section 2**).

Section 1 – La rupture volontaire de l'union libre : droit à indemnisation du concubin abandonné

La décision de rompre peut-être prise d'un commun accord (**A**) ou être subie par l'un des concubins (**B**).

A. La rupture d'un commun accord

Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses biens sans qu'il y ait lieu à liquidation comme dans le cadre du mariage sous le régime de la communauté. Néanmoins, si les concubins avaient acheté des biens en indivision, ils souhaitent généralement mettre un terme à cette indivision qui n'a plus de raison d'être.

Principes : La rupture du concubinage ne donne lieu au versement d'aucune somme pour compenser la disparité des niveaux de vie résultant de la séparation.

Elle n'ouvre pas droit non plus à l'allocation de dommages intérêts au profit du concubin abandonné.

Ceci se justifie par le fait que les concubins n'ont, l'un vis-à-vis de l'autre, ni devoir de fidélité ni devoir de secours.

Éventuellement, lorsque la rupture s'accompagne de circonstances de nature à établir une faute de la part de l'auteur de la rupture et cause un préjudice matériel et/ou moral au concubin abandonné la rupture peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Les juges vont retenir plus facilement la faute que la vie commune a duré longtemps et/ou que des enfants sont issus du concubinage.

EN PRATIQUE : Les fondements de droit commun pour indemniser « les concubins trop généreux »

Dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins, il n'existe aucune obligation légale. En principe, aucun compte ne doit être établi entre eux au moment de la séparation ou du décès : « les concubins ne se doivent rien ». Or, certains d'entre eux ayant été trop généreux pendant l'union peuvent le regretter. Dans les propos qui suivent, ces concubins seront qualifiés de « concubins trop généreux ». Ces derniers peuvent se baser sur plusieurs fondements de droit commun pour demander au juge de reconnaître leur indemnisation.

En l'absence de régime légal, et de convention conclue entre eux, les concubins désireux d'être indemnisés du fait de leur trop grande générosité envers leur concubin peuvent recourir au principe du tiers possesseur des travaux, au régime légal de l'indivision, ainsi qu'aux quasi-contrats.

En somme, cinq textes du Code civil peuvent être invoqués par les concubins trop généreux afin d'obtenir la compensation des dépenses réalisées, dès lors qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties.

Premier fondement : le principe du tiers possesseur des travaux : l'article 555 du Code civil

L'article 555 du Code civil, fondement du principe dit « du tiers possesseur des travaux », constitue le premier de ces textes.

Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura **financé la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre** concubin.

Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent classiquement l'application de ce principe pour des concubins en l'absence de convention particulière réglant le sort des constructions. Selon une jurisprudence désormais constante, le concubin

peut obtenir, en cas de rupture, une indemnisation pour les sommes qu'il a déboursées au titre d'une construction sur le terrain de l'autre quand ce dernier décide de le conserver. Le caractère exclusif de la participation du concubin au financement des travaux n'est pas requis. Seule compte l'absence de contrat conclu entre les parties.

Deuxième fondement : le régime légal de l'indivision : l'article 815-13 du Code civil

Dans le chapitre du Code civil relatif au régime légal de l'indivision (contenant les articles 815 à 815-18), l'article 815-13, fondement de **l'amélioration d'un bien indivis par un indivisaire**, constitue le deuxième de ces textes.

Celui-ci sera invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien indivis. Il sera également invoqué si le concubin a personnellement réalisé des travaux à frais communs sur un bien indivis.

Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent que les dépenses, qui ne sont considérées ni comme des dépenses de conservation, ni comme des dépenses d'amélioration, mais comme des dépenses d'entretien, n'ouvrent pas droit à indemnisation sur ce fondement.

Lorsqu'un concubin a personnellement exposé des dépenses d'amélioration ou de conservation d'un bien immobilier indivis, il peut être indemnisé dans les conditions de droit commun en vertu de l'article 815-13 al 1 du code civil.

EN PRATIQUE : Deux concubins avaient acquis en indivision un immeuble d'habitation pour respectivement 3/4-1/4.

Des difficultés interviennent à la suite de leur séparation dans le cadre de la liquidation de l'immeuble.

L'un des concubins revendiquait le montant de sa créance à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'immeuble d'habitation fixée par la CA (CA CAEN 22 septembre 2020 N°17/O2088)

Il revendiquait qu'il avait financé de ses deniers personnels 75% du montant des échéances entre 2003 et 2006 et leur intégralité ensuite.

En application de l'art 815-13 du CC, l'indivisaire qui aurait financé au moyen de ses deniers personnels des dépenses sur un bien indivis a droit à un remboursement.

Nous venons de voir que les modalités d'évaluation de cette créance dépendent de la nature de la dépense engagée.

En l'espèce, **le remboursement des échéances du prêt finançant l'acquisition du bien indivis relève d'une dépense nécessaire à la conservation du bien.**

En conséquence, dès lors que les dépenses auront généré un profit subsistant, **la créance de l'indivisaire contre l'indivision est évaluée selon la plus forte des 2 sommes entre le profit subsistant et la dépense faite.**

Dans cet arrêt le requérant reprochait à la Cour d'Appel le mode de calcul de sa créance contre l'indivision.

Les juges d'appel avaient d'abord évalué la proportion dans laquelle le requérant avait financé la part de son coindivisaire avant d'appliquer cette même proportion dans laquelle le

requérant avait financé la part de son coindivisaire avant d'appliquer cette même proportion à la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition.

La cour de cassation censure cette méthode et rappelle les modalités d'application du texte. Elle rappelle le principe selon lequel, pour évaluer la créance, il y a lieu de comparer la dépense faite au profit subsistant

Sachant que la profit subsistant ce calcul ainsi

Profit subsistant = Dépense faite / montant global de l'acquisition x valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition

[\(Cass. Civ 1er 23 mai 2024 22-11.649\)](#)

A RETENIR :

- ✓ La Cour de cassation confirme que le remboursement par un indivisaire d'un emprunt constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble
- ✓ Pour calculer le profit subsistant il faudra établir la proportion dans laquelle le remboursement du prêt pour le concubin a contribué au financement global de l'opération.

Prescription des dettes sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil et concubinage

Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 14 avril 2021, no 19-21.313.

Pour les couples de concubins, en qualité d'indivisaires concernés par les dispositions de l'article 815-13 du Code civil, **se posait la question de savoir à quel moment ils peuvent exiger le paiement de la créance.**

Celle-ci doit-elle faire l'objet d'une entrée en compte, différant son exigibilité, ou son paiement peut-il être immédiat, en dehors de tout compte ?

Cette question était débattue en doctrine.

La Cour de cassation a pris position en retenant que **« la créance revendiquée par [l'indivisaire ayant seul remboursé le prêt] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir ».**

Il en résulte que le paiement de chaque échéance de l'emprunt bancaire fait naître la créance contre l'indivision et sert de point de départ à la prescription quinquennale. **L'indivisaire n'est donc pas tenu d'attendre le partage pour solliciter le paiement de sa créance.**

En pratique, ***les concubins doivent être particulièrement vigilants afin de demander, au bon moment, le paiement de leurs créances sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. S'ils ne le font pas au fur et à mesure, alors, sur la durée, tout ou partie des paiements de la créance ne pourront plus être exigés en raison de la prescription.***

Pour résumer, est repris ci-après un tableau récapitulatif du régime juridique du recouvrement des créances patrimoniales dans le cadre des diverses unions :

RÉGIME JURIDIQUE DU RECouvreMENT DES CRÉANCES PATRIMONIALES DANS LE CADRE DES DIVERSES UNIONS					
TYPE DE CRÉANCES	CRITÈRES		RÉGIME JURIDIQUE		
	TYPE D'UNION	CONTEXTE AU SEIN DUQUEL LA CRÉANCE EST REVENDIQUÉE	EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE	PRESCRIPTION : POINT DE DÉPART	PRESCRIPTION : DÉLAI
CRÉANCES ENTRE INDIVISAIRES	SANS LIEN JURIDIQUE	DU VIVANT ET AU DÉCÈS	Immédiate, dès sa naissance	Immédiate, dès sa naissance	5 ans (C. civ., art. 2224) Sauf interruption de la prescription
CRÉANCES ENTRE ÉPOUX OU ENTRE PARTENAIRES	MARIAGE ET PACS	DU VIVANT	Immédiate, dès sa naissance	À compter de la dissolution définitive de l'union (C. civ., art. 2236)	5 ans (C. civ., art. 2224) Sauf interruption de la prescription
		AU DÉCÈS : Créance du survivant copartageant contre la succession	Immédiate, dès sa naissance	À compter de la dissolution définitive de l'union (C. civ., art. 2236)	5 ans (C. civ., art. 2224) Sauf interruption de la prescription
		AU DÉCÈS : Créance de la succession contre le survivant copartageant	Lors de la clôture des opérations de partage (C. civ., art. 865)	Lors de la clôture des opérations de partage (C. civ., art. 865) ¹	
CRÉANCES D'INDIVISION ²	SANS LIEN JURIDIQUE	DU VIVANT ET AU DÉCÈS	Immédiate, dès sa naissance	Immédiate, dès sa naissance ³	5 ans (C. civ., art. 2224) Sauf interruption de la prescription
	MARIAGE ET PACS	DU VIVANT ET AU DÉCÈS	Immédiate, dès sa naissance	À compter de la dissolution définitive de l'union (C. civ., art. 2236)	5 ans (C. civ., art. 2224) Sauf interruption de la prescription

¹ Cass. 1^{re} civ., 28 mars 2018, n° 17-14104.

² Cass. 1^{re} civ., 26 mai 2021, n° 19-21302.

³ Étant ici précisé qu'une incertitude demeure, à ce jour, concernant les règles de recouvrement applicables à la créance d'amélioration d'un bien indivis. En outre, les dépenses dites « d'acquisition » sont formellement exclues de la catégorie des créances d'indivision (Cass. 1^{re} civ., 26 mai 2021, n° 19-21302).

⁴ Cass. 1^{re} civ., 14 avr. 2021, n° 19-21313.

PRATIQUE :

Deux concubins acquièrent un immeuble au moyen d'un prêt bancaire, mais l'un d'eux rembourse davantage de mensualités que l'autre. Lors de la séparation, le bien est vendu et des difficultés surviennent quant à la répartition du prix, le concubin ayant davantage remboursé faisant valoir une créance contre l'indivision (art 815-13 CC).

L'autre concubin lui oppose la prescription quinquennale de la créance.

La Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui avait écarté la prescription estimant que l'indemnité due à l'indivisaire s'apprécie à la date du partage ou de l'aliénation du bien indivis, indépendamment de la date à laquelle les impenses ont été réalisées.

La Cour de cassation retient que **la créance** revendiquée par l'indivisaire ayant seul remboursé le prêt **était exigible dès le paiement de chaque échéance de l'emprunt immobilier**, à partir duquel la prescription commençait à courir.

(Cass. civ., 1^{ère}, 14 av 2021, n°19-21.313).

A RETENIR :

Une telle solution n'a un impact que dans les cas où un des concubins rembourse au-delà de sa quote part de prêt.

Cet arrêt est inapplicable aux époux et aux partenaires de PACS en raison de la suspension de la prescription tant que dure l'union (art 2236 CC).

Les concubins peuvent enfin se rabattre sur les quasi-contrats pour obtenir la compensation des dépenses réalisées au profit de l'autre. Deux d'entre eux sont habituellement sollicités :

la société créée de fait et l'enrichissement injustifié. « L'étude du contentieux révèle toutefois que leurs chances de succès sont réduites : au cantonnement progressif de la société créée de fait s'ajoute l'admission aléatoire de l'enrichissement sans cause ».

Heureusement, la récente réforme du droit des quasi-contrats a consacré un troisième fondement ; il s'agit de la gestion d'affaires intéressée.

Troisième fondement : les quasi-contrat la société créée de fait art 1873 CC

Celui-ci sera invoqué par un concubin qui estimera avoir ***participé à l'enrichissement de son concubin par suite d'un travail commun***. Il n'aura dans le cadre dudit travail ***perçu aucune rémunération*** pendant l'union.

Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux reconnaissent son existence si plusieurs éléments sont réunis, notamment apports, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis. Ce fondement est peu invoqué, et plus rarement admis.

À plusieurs reprises, il n'a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre. Notamment, les juges de la Haute juridiction ont relevé qu'il n'existait « aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale », ou encore que « l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier ».

Quatrième fondement : les quasi-contrat l'enrichissement injustifié art 1303 CC

L'article 1303 du Code civil, fondement de l'enrichissement injustifié autrefois dénommé « enrichissement sans cause », constitue le quatrième de ces textes.

Celui-ci sera invoqué par ***un concubin qui estimera avoir participé à l'enrichissement de son concubin dès lors qu'aucun autre fondement ne pourra être utilisé***.

En qualité d'action à caractère subsidiaire, la notion d'enrichissement injustifié doit être invoquée à titre principal, conformément à l'article 1303-3 du Code civil. Elle ne peut pas l'être en tant que demande subsidiaire dans l'hypothèse où le recours à un autre mécanisme se révélerait inopérant en raison d'un obstacle de droit.

Il convient de préciser, à cet égard, que les tribunaux apprécient souverainement les faits afin de vérifier que les conditions sont remplies. Le concubin doit alors prouver que ***l'enrichissement de l'autre n'est pas causé***, notamment par l'existence d'une contrepartie patrimoniale, ou d'une participation à la vie commune (contraire à l'article 1303-1 du Code civil), ou encore d'une intention libérale (idem) ou personnelle (contraire à l'article 1303-2 du Code civil). L'issue d'une telle action s'avère aléatoire, même si la rupture d'une union libre fournit très souvent l'occasion d'exercer une action sur ce fondement.

À plusieurs reprises, l'enrichissement injustifié a pu être retenu lorsqu'un concubin construit sur le terrain appartenant à l'autre ou améliore un immeuble appartenant à l'autre.

PRATIQUE :

Un concubin réalise à ses frais des travaux dans le bien immobilier appartenant à sa concubine, le couple se sépare, le bricoleur demande le versement d'une indemnité pour les travaux réalisés

Lors de la séparation de deux concubins, l'un d'entre eux a demandé à son ex-compagne une indemnité invoquant l'enrichissement injustifié

Les juges du fond avaient accordé au concubin une indemnité égale aux dépenses engagées par ce dernier (environ 90 000€ de factures).

L'ex concubine demandait que soit évalué la plus-value procurée au bien ainsi amélioré.

La cour de cassation décida que les juges ne pouvaient se dispenser de faire évaluer la plus-value procurée au bien dès lors que la loi dispose que **le montant de l'indemnité est « égale à la moindre des 2 valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement »**

Il fallait donc connaître le montant des dépenses supportées par le concubin mais également celui de la plus-value apportée au bien pour déterminer le montant de l'indemnité

Cinquième fondement : la gestion d'affaires art 1301 CC

L'article 1301 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, fondement de la gestion d'affaires intéressée, constitue le cinquième et dernier de ces textes.

Celui-ci pourra ***être invoqué par un concubin qui aura engagé des dépenses d'amélioration, de conservation ou de construction sur un bien appartenant à l'autre concubin.***

À cet égard, la doctrine souligne que ce fondement est, pour l'heure, très rarement invoqué dans le cadre de la liquidation patrimoniale des concubins. Néanmoins, l'ordonnance N°2016-131 pourrait l'avoir remis en vogue.

Conditions : les conditions de cette action sont remplies dès lors que, savoir :

- Le concubin généreux n'est pas légalement tenu de financer l'immeuble de son concubin. ***Son action doit être spontanée ;***
- Le concubin généreux gère sciemment l'affaire de son concubin. ***Son action doit être consciente ;***
- Le concubin généreux gère utilement l'affaire de son concubin. ***Son action ne doit pas nécessairement retirer un profit ;*** tant que la gestion apporte une opportunité au concubin, le critère de l'utilité de la gestion sera rempli.

En outre, la générosité des concubins peut porter sur le logement du couple ou de la famille sans que cela ne fasse échec à la mise en œuvre de cette action. Effectivement, l'article 1301-4 du Code civil vient à leur secours, puisqu'en son premier alinéa il précise, contrairement à l'article 1303-2 du même Code pour l'enrichissement injustifié, que « l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires ».

EN PRATIQUE : l'émergence jurisprudentielle d'une contribution aux charges du ménage faisant obstacle à l'application des fondements ci-dessus visés pour indemniser les concubins trop généreux.

Contribution aux charges du ménage : obstacle à l'application de l'art 815-13 CC

À plusieurs reprises, les juges de la Cour de cassation se sont prononcés sur la non-application de l'article 815-13 du Code civil pour l'admission des créances au profit des concubins trop généreux. Ce fut particulièrement le cas lors d'une acquisition en indivision, par un couple vivant en union libre, de leur résidence principale au moyen d'un emprunt bancaire.

Il a été jugé qu'« après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X... remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y..., qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourriture et d'habillement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, justifiant que M. X... conservât la charge des échéances du crédit immobilier ». Cass. 1^{re} civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.746, Cass. 1^{re} civ., 7 févr. 2018, n° 17-13.979.

Exemple chiffré.

La contribution aux charges du ménage des concubins – immeuble indivis des concubins – dépenses d'investissement – résidence principale.

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.

Lors de la rupture, il convient de répondre à une quadruple question successivement (si oui à une question, passer à la suivante ; si non à une question, pas besoin de répondre aux questions suivantes, une créance sera admise) :

- Le bien acquis est-il destiné à l'usage de la famille ? Oui, dès lors qu'il s'agit du logement du couple ou de la famille.
- Était-ce une dépense d'investissement ? Oui, un remboursement de l'emprunt par versements successifs est considéré comme une dépense d'investissement.
- Existait-il une volonté commune des concubins que le prêt soit pris en charge uniquement par B ? Si oui, passer à la question suivante.
- Est-ce que la dépense effectuée par B a excédé ses facultés contributives, au regard des revenus perçus par chaque concubin pendant les années du concubinage, ainsi que les économies réalisées par A ?

Si non, alors B assume le financement du bien à hauteur de 100 % et A à hauteur de 0 %. Il ne reçoit aucune indemnité de A.

Si oui, alors une créance pourra être constatée afin que B n'assume pas le financement du bien à hauteur de 100 %.

A RETENIR : Le principe de la contribution aux charges du ménage pour des concubins fait donc échec à l'admission d'une créance sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil pour ces concubins trop généreux.

Contribution aux charges du ménage : obstacle à l'application de l'art 555 CC

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 2 septembre 2020, fait application du principe de la « contribution aux dépenses de la vie courante des concubins ». Elle écarte, à cet effet, celui du tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du Code civil.

Dans cette décision, deux personnes vivant en concubinage avaient souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation qu'ils ont édifiée sur le terrain dont l'un d'eux était seul propriétaire. En l'espèce, la Haute juridiction considère que le financement de la maison est assimilé à une dépense de la vie courante. L'analyse précise de la fonctionnalité de la dépense effectuée au regard de la situation globale du couple fonde le raisonnement des juges. Ensuite, ces derniers se basent sur l'existence d'une volonté commune du couple pour décider que ces dépenses doivent rester définitivement à la charge de celui qui les avait exposées. Désormais, la Cour de cassation admet que cet accord soit implicite pour permettre d'établir cette volonté commune.

A RETENIR : En somme, une dépense effectuée par un concubin pour la construction d'un bien sur le terrain appartenant à l'autre concubin n'est plus, de droit, qualifiée de dépense d'une construction relevant de l'article 555 du Code civil.

La Haute juridiction tente, de ce fait, de définir les contours de la notion de tiers possesseur des travaux. L'objectif majeur est d'en exclure le concubin, afin d'éviter que l'article 555 du Code civil ne devienne le texte de référence des rapports patrimoniaux entre concubins.

Ce faisant, en refusant explicitement d'appliquer un texte de droit commun (C. civ., art. 555), la Cour de cassation donne une importance accrue au principe de la contribution aux charges du ménage pour les couples en union libre. Il semble donc que les concubins ne doivent plus vraiment être considérés comme des étrangers. Ils seraient désormais soumis à une véritable obligation aux dépenses de la vie courante, qui « ne tirerait pas sa source des dispositions du Code civil. Elle serait de l'essence même du concubinage ».

Voilà comment les juges érigent, au fil du temps, un droit patrimonial des concubins. Cette décision, qui devra être confirmée, s'inscrit dans la logique de la jurisprudence afférente à l'enrichissement injustifié, et présente le même accueil. L'émergence de cette contribution aux charges du ménage pour les concubins entérine une vraie logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation), dont l'issue apparaît plus souvent défavorable que favorable pour le concubin demandeur ».

Contribution aux charges du ménage : obstacle à l'application de l'art 1303 CC

Au fil du temps, les juges de la Haute juridiction, puis le législateur en 2016, ont posé diverses conditions restrictives à l'action de in rem verso, lesquelles deviennent un véritable obstacle à son succès.

Les premières conditions posées par la jurisprudence ont été reprises par l'ordonnance du 10 février 2016 :

- La participation financière du concubin sur le bien de l'autre ne doit pas être justifiée par une intention libérale et personnelle. Spécialement lorsque l'immeuble financé ou rénové assure le logement des concubins ou de leur famille, cette condition n'est pas réputée être remplie.
- Ensuite, la participation financière du concubin sur le bien de l'autre doit dépasser la « simple entraide » ou les « frais de la vie commune ».

Certes les concubins, contrairement aux époux (C. civ., art. 214) et aux partenaires (C. civ., art. 515-4), ne connaissent pas d'obligation légale aux charges du ménage. Or, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré qu'existe entre eux une certaine obligation morale équivalente. Elle l'a confirmé dans un arrêt du Cass. 1^{re} civ., 10 févr. 2016, n° 15-10.150.

En définitive, le recours à l'action de l'enrichissement injustifié est désormais très limité pour les concubins trop généreux. Cette action s'inscrit également aujourd'hui dans la fameuse logique « du tout ou rien (admission ou rejet de l'indemnisation) ».

Émergence de la gestion d'affaires intéressée (art 1301-4 CC) pour obtenir une indemnisation

Une fois de plus, l'article 1301-4 du Code civil, propre à la gestion d'affaires intéressée vient au secours des concubins. Si les concubins trop généreux ne peuvent plus se prévaloir de l'enrichissement injustifié ainsi que du principe du tiers possesseur des travaux, ils pourraient se baser sur la gestion d'affaires intéressée.

Ce fondement présente un intérêt majeur puisque le second alinéa de l'article 1301-4 du Code civil précise que « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion ». Cette règle constitue une réelle opportunité en ce sens qu'elle « traduit le passage d'un mécanisme commutatif, qui justifie la compensation des pertes subies (gestion d'affaires désintéressée, quasi-contrat échange), à un mécanisme distributif, qui commande leur répartition (gestion d'affaires intéressée, quasi-contrat partage) ».

En pratique, admettre ce fondement permettrait d'évincer la logique du « tout (indemnisation totale à hauteur des sommes déboursées) ou rien (refus total de l'indemnisation) » et permettre une voie médiane, celle du juste milieu, à condition que la loi ou le contrat détermine ses modalités d'exécution de manière précise.

Exemples chiffrés :

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble indivis des concubins

Au cours de l'union, A et B, concubins, acquièrent un bien immobilier en indivision, à hauteur de moitié chacun. Le bien est acquis pour 100 000,00 €, sans apport, au moyen d'un prêt bancaire commun. Ledit bien sert de logement au couple et à la famille. Finalement, l'emprunt est remboursé uniquement par B.

Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :

- Le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
- Le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant pour moitié à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume le financement du bien à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

La gestion d'affaires pour le cas des concubins trop généreux – immeuble appartenant à l'un des concubins

Au cours de l'union, B effectue une dépense de 100 000,00 € pour la réhabilitation d'un immeuble appartenant à A et servant de logement au couple ou à la famille.

Lors de la rupture, les parties doivent déterminer et justifier la proportion de leurs intérêts dans l'affaire commune, afin de déduire du droit à indemnisation de B :

- Le montant de l'obligation naturelle de B de contribuer aux charges du ménage (aucune compensation possible) ; par exemple : 25 000,00 € ;
- Le montant de l'intérêt personnel de B d'être hébergé dans le bien appartenant à A ; par exemple, la moitié : 50 000,00 €.

Par suite, B reçoit de A une indemnité de 25 000,00 € (= 100 000,00 – 25 000,00 – 50 000,00), équivalente au quart restant. Donc B assume la dépense à hauteur de 75 % et A à hauteur de 25 %.

B. La rupture subie par l'un des concubins

En principe, la rupture du concubinage n'est pas elle seule constitutive d'une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts. Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité, le concubin délaissé doit établir l'existence d'une faute délictuelle détachable de la rupture du concubinage ainsi que le préjudice en résultant.

La charge de cette preuve incombe naturellement au demandeur, qui s'il obtient gain de cause pourra se voir reconnaître un droit au versement d'une indemnité correspondant, pour son ex-concubin, à l'obligation naturelle de ne pas le laisser dans le besoin.

Section 2 – La rupture involontaire de l'union libre

Elle se conçoit essentiellement en cas de décès de l'un des membres du couple. En pareille hypothèse, le survivant n'a aucune vocation successorale. Néanmoins, le droit organise un minimum de protection à son profit.

La protection du logement familial du concubin survivant

Lorsque les concubins vivent ensemble dans un immeuble qui n'a été loué que par l'un d'entre eux et que le titulaire du bail décède le premier, la loi [n°89-462, 6 juil.1989, art. 14](#) autorise le concubin notoire, non titulaire du contrat de bail, à demeurer dans les lieux en opérant à son profit un transfert du bail.

PARTIE II – LE PACTE CIVILE DE SOLIDARITÉ

Chapitre I – Les généralités

Section 1 – Définition

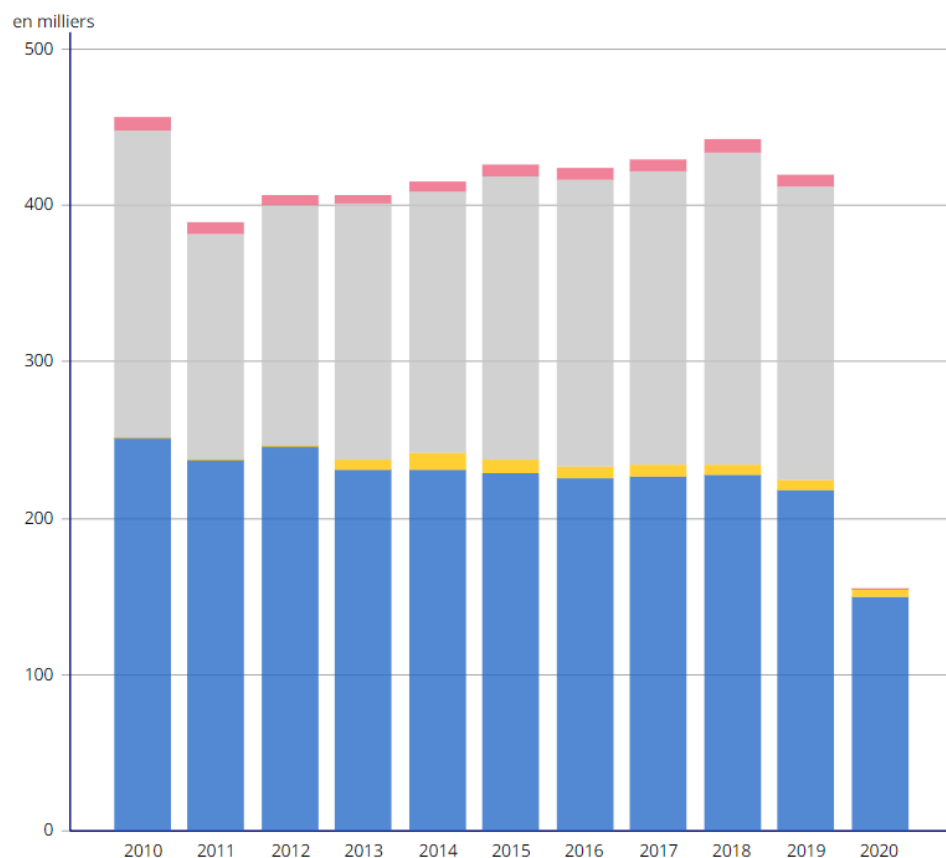
Le pacte civil de solidarité est un **contrat** conclu par deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune ([C. civ., art 515-1](#)) La notion de vie commune suppose, non seulement une communauté d'intérêts et une cohabitation mais également une vie de couple.

Le PACS n'est pas qu'un contrat, dès lors qu'il a été conclu et déclaré, il confère aux partenaires une série de droits et obligations, il est donc un **statut** se situant entre le concubinage « ordinaire » et le mariage.

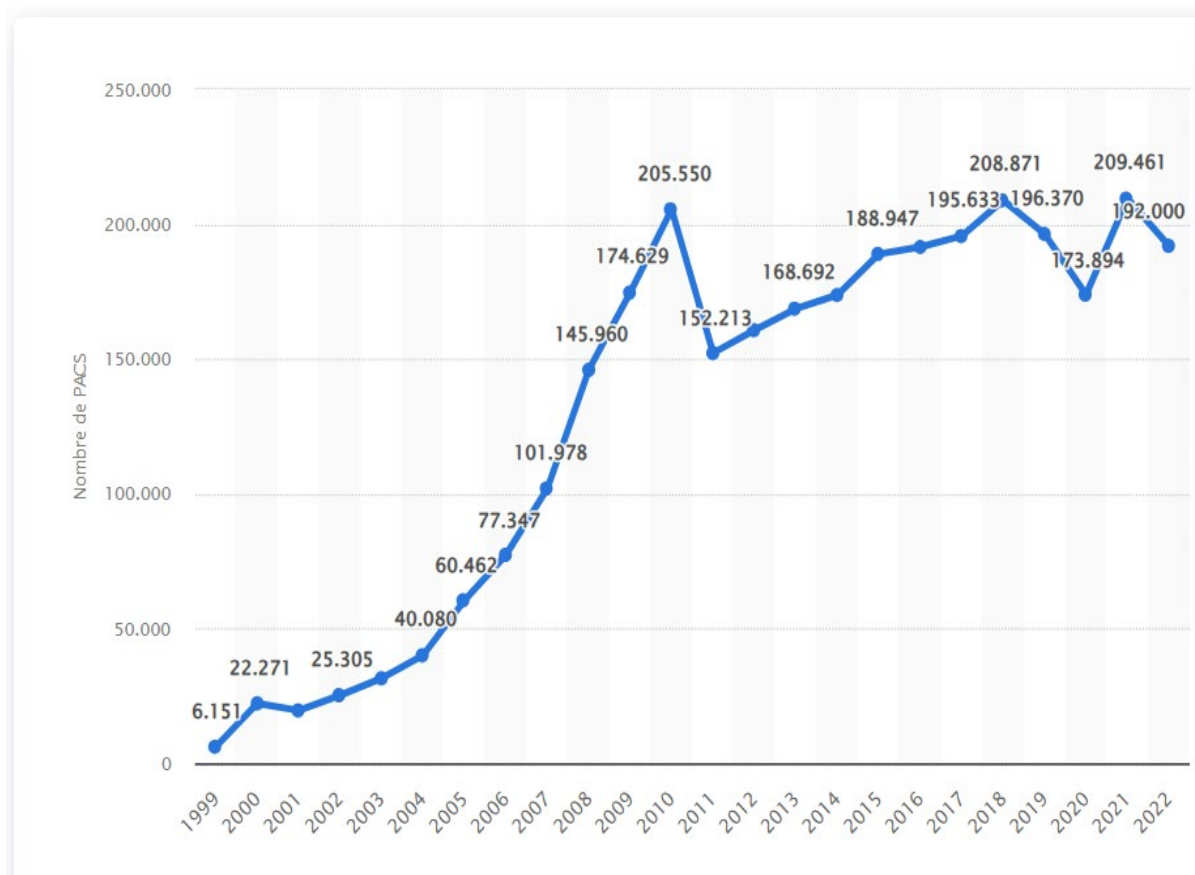
Section 2 – Éléments statistiques

Mariages et pacs

■ Pacs de personnes de même sexe
■ Mariages de personnes de même sexe
■ Pacs de personnes de sexe différent
■ Mariages de personnes de sexe différent



Nombre de PACS conclus par an depuis 1999



Section 3 – Absence de dimension familiale du PACS

Le PACS apparaît comme un mode d'organisation reposant sur un lien de nature personnelle existant entre deux personnes qui vivent en couple. En cela il est assurément un mode de conjugalité qui se rapproche du mariage.

Mais il se différencie de ce dernier sur plusieurs points :

- Il reste « un mode de conjugalité horizontale détachée des idées de famille et de procréation »,
- Il est « objet de pure conjugalité »,
- Il demeure sans effet à l'égard de la procréation à la différence du mariage qui produit une présomption de paternité,
- Il ne se préoccupe pas de procréation,
- Son régime s'en tient à la conception substantielle de l'union sexuelle.

Section 4 – Affirmation de la dimension conjugale et personnelle du PACS

La loi [n°2006-728, 23 juin 2006](#) conforte la dimension conjugale et personnelle du contrat de PACS par l'institution d'une obligation de vie commune et par le renforcement de certaines règles du régime primaire telle l'obligation d'aide matérielle et d'assistance réciproque ou encore la solidarité pour les dettes de la vie courante.

La loi [n°99-944 du 15 novembre 1999](#) et la loi [n°2006-728, 23 juin 2006](#) n'affirment cependant pas expressément l'existence d'une obligation de fidélité qui pourrait être induite de la vie commune mentionnée à l'article [515-4, al 1](#) code civil, pas plus qu'elles ne fixent un statut primaire commun à l'instar de celui existant pour des époux mariés.

Section 5 – Le PACS est un contrat d'union civile métamorphosé par la loi du 23 juin 2006

La loi [n°2006-728, 23 juin 2006](#) portant réforme des successions et des libéralités a réformé en profondeur le régime légal du PACS en instituant principalement un régime de séparation de biens.

Cette loi organise au profit des partenaires un véritable régime de couple qui reste essentiellement patrimonial, mais qui contient désormais, à l'instar du mariage, des éléments d'ordre personnel ([C. civ., art 515-4](#)).

Section 6 – Une dimension sociale renforcée

Le PACS est marqué également par une solennisation plus importante qui le rapproche sensiblement de la catégorie des partenariats institutionnels.

L'article [515-3-1](#) du code civil crée par la [Loi n°2006-728, 23 juin 2006](#), indique désormais qu'il est fait mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire de la déclaration de PACS avec l'indication de l'identité de l'autre partenaire.

Le PACS devient un élément de l'état des personnes et renforce sa dimension sociale comme mode de conjugalité organisé et visible, mais il ne crée pas pour autant un état conjugal de partenaires dans la mesure où cette transcription du PACS sur l'acte de naissance permet d'en assurer simplement la publicité.

Section 7 – La confirmation de la nature contractuelle du PACS

La [Loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) réaffirme la nature contractuelle du PACS retenue par le Conseil Constitutionnel.

Ainsi il résulte de l'[art 515-3](#) du code civil que les personnes qui concluent un PACS en font la déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité elles produisent au greffier « la convention passée entre elles ».

Le PACS ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement qui lui confère « date certaine » comme tout contrat acquiert date certaine.

En outre le pacte est opposable aux tiers comme tout contrat est opposable aux tiers.

A la différence du mariage, l'autonomie de la volonté domine dans le PACS. A l'exception des dispositions de l'article [515-5](#) du Code Civil qui concernent les biens des partenaires, les dispositions des articles [515-1 du code civil](#) à [515-7](#) du code civil revêtent un caractère d'ordre public.

Section 8 – La déjudiciarisation du PACS

La loi de modernisation de la Justice du 21e siècle a été promulguée le 18 novembre 2016 ([L. n°2016-1547, 18 nov. 2016](#)). Cette loi a été rédigée dans le but de restaurer le lien de confiance entre les citoyens et les institutions de la République. Elle est composée de sept parties poursuivant **les objectifs suivants** :

- rapprocher la justice du citoyen ;
- favoriser les modes alternatifs de règlement de litiges ;
- améliorer l'organisation judiciaire pour un traitement plus efficace du contentieux ;
- recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles ;
- coordonner l'accès collectif au juge ;
- rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l'emploi.

L'article 48 de la loi transfère aux officiers de l'état civil les compétences confiées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pactes civils de solidarité (Pacs).

[La loi n°99-944 du 15 novembre 1999](#) relative au pacte civil de solidarité avait, en effet, dévolu l'enregistrement de ces contrats au greffe du tribunal d'instance. Depuis [La loi n°2011-331, 28 mars 2011](#) de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, c'est le notaire qui est chargé de cette tâche, lorsque le PACS est notarié. Le transfert des formalités attachées au Pacs du greffe du tribunal d'instance à la mairie s'inscrit dans un mouvement qui vise à recentrer les tribunaux sur leurs activités juridictionnelles. Si la convention de PACS est rédigée par un notaire (forme authentique), il est seul compétent pour procéder à son enregistrement et à l'accomplissement des formalités de publicité.

Entrée en vigueur

Cette réforme est entrée en vigueur le **1er novembre 2017**. Elle est applicable aux PACS conclus à compter de cette date. Elle est également applicable aux déclarations de modification et de dissolution des PACS enregistrés avant le 1er novembre 2017 par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations seront remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du PACS.

La loi du 23 mars 2019 ([Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019](#)) n'a pas modifié la formation, la modification ou l'extinction d'un PACS d'une personne en curatelle (art 461 CC).

Par contre elle a modifié à la marge le PACS de la **personne en tutelle**, l'autorisation du juge n'est plus requise (art 462 modifié). Le tuteur conserve sa fonction d'assistance du tuteur pour la formation du contrat. Il n'interfère pas dans la décision personnelle de se pacser, même s'il doit l'informer de ses droits (art 457-1 CC). Le tuteur a donc un droit de veto tant qu'il estime que la convention de PACS ne préserve pas suffisamment les intérêts patrimoniaux du tuteur. Il devra ainsi refuser de signer la convention s'il estime que la personne protégée est inapte à manifester un consentement lucide (art 414-1 CC).

Chapitre II – La conclusion du pacs

Section 1 – Les conditions de conclusion

Le législateur n'a pas voulu conférer au PACS un caractère sacramentel, il n'empêche que sa conclusion est entourée de conditions de fond et de forme dont certaines sont équivalentes à celles requises pour la célébration d'un mariage.

✓ La capacité

Seules les personnes majeures peuvent signer un PACS. A la différence du mariage, **un mineur** ne peut conclure un PACS et ce même s'il est émancipé. Dans l'hypothèse où un mineur conclurait un PACS, le contrat encourt la nullité relative pour défaut de capacité, l'officier de l'état civil refuserait dans ce cas d'enregistrer le PACS.

La personne placée sous **sauvegarde de justice** peut conclure un PACS, elle conserve l'exercice de ses droits.

La personne placée sous **curatelle** doit se faire assister de son curateur pour signer la convention par laquelle elle conclut un PACS. En revanche, aucune assistance du curateur n'est prévue lors de la déclaration auprès de l'officier de l'état civil (art 461 CC).

La conclusion d'un PACS par une personne sous **tutelle** n'est possible qu'avec l'assistance de son tuteur (art 462 CC).

✓ Le consentement

Le PACS est un contrat dont la validité est subordonnée au fait que le consentement de son auteur ne soit pas vicié. Les demandes en nullité fondées sur la violence, l'erreur et le dol sont donc recevables.

✓ Les empêchements

L'[art 515-2](#) du code civil pose comme interdit la conclusion d'un PACS entre :

- Ascendant et descendant en ligne directe
- Collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (frère et sœur, oncle et tante, neveu ou nièce)
- Deux personnes dont l'une est mariée
- Deux personnes dont l'une est déjà liée par un PACS

La sanction du non-respect des empêchements est la nullité du PACS.

Section 2 – La rédaction du contrat

Pour conclure un PACS, les futurs partenaires doivent établir une convention **organisant leur vie commune** puis faire enregistrer leur contrat de PACS en effectuant une déclaration conjointe à la mairie de la résidence commune ou devant le notaire rédacteur de la convention.

Compte tenu des conséquences juridiques importantes entraînées par la conclusion d'un PACS, notamment sur la propriété des biens des partenaires et leur solidarité aux dettes, il est fortement conseillé aux intéressés **d'avoir recours à un professionnel** pour la rédaction de la convention. Outre les avantages traditionnels de l'acte notarié, sa force probante, la conservation qu'en assure le notaire, avec la possibilité d'en délivrer copie, le fait de recourir à cette forme assure aux partenaires une meilleure information sur la portée de leurs engagements.

Les personnes qui concluent un PACS ont le choix d'établir leur convention **par acte authentique ou par acte sous seing privé** ([C. civ., art 515-3](#)).

Lorsqu'elle est établie par **acte sous seing privé**, la convention doit être rédigée en français et signée des deux partenaires.

Elle peut être manuscrite ou dactylographiée.

Dans la mesure où elle crée des obligations à l'égard des deux partenaires, la convention doit être établie en au moins deux exemplaires.

Afin d'assurer la conservation de la convention il est souhaitable d'établir un troisième original et de le déposer au rang des minutes d'un notaire qui pourra en délivrer des copies.

Les partenaires définissent librement le contenu de la convention. Ils peuvent notamment :

- fixer les modalités de **l'aide mutuelle et matérielle** qu'ils se doivent pendant la durée du PACS. S'ils ne le font pas, la loi prévoit que l'aide est proportionnelle à leurs facultés respectives ([C. civ., art 515-4, al 1](#)).
- préciser **le régime des biens** qu'ils adoptent : régime légal de la séparation des patrimoines ou régime de l'indivision. A défaut ils sont automatiquement soumis au régime de la séparation de biens ([C. civ., art 515-5, al 1](#)). En cas d'option pour le régime de l'option la convention peut prévoir les modalités de gestion des biens indivis.
- préciser les conséquences de la rupture du PACS.

Il existe des limites à la liberté des partenaires : l'obligation d'entraide mutuelle et matérielle revêt un caractère obligatoire. La clause de la convention qui supprimerait cette aide serait réputée non écrite.

Attention, la convention de PACS ne peut pas comprendre des dispositions à cause de mort, la pratique du testament conjonctif étant prohibé, le fait que la convention de PACS soit manuscrite n'est pas suffisant puisque sa partie « testamentaire » serait nulle et privée d'effet car signée par les deux partenaires et par conséquent conjonctive.

Si PACS sous seing privé : convention signée entre les partenaires

- Enregistrement auprès de la mairie dans laquelle ils fixent leur résidence principale,
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé d'enregistrement sur demande.

Si PACS authentique : convention signée devant un notaire

- Enregistrement automatique par le notaire,
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé de signature et d'enregistrement sur demande.

EXERCICE N°1

Est-ce que la convention de PACS est obligatoirement écrite ?

Section 3 – Déclaration à la mairie, enregistrement et publicité

Une fois la convention signée, le PACS doit être enregistré. L'enregistrement résulte d'une déclaration conjointe des partenaires ([C. civ., art 515-3](#)) :

- **à la mairie dans laquelle ils fixent leur résidence commune en produisant l'original de la convention conclue sous seing privé.**

Ils pourront transmettre leur contrat de PACS par correspondance en amont de la déclaration conjointe.

Comme au préalable il n'appartient pas à l'officier d'état civil d'apprécier la validité ou l'opportunité des clauses de la convention.

Il doit juste vérifier que les conditions d'enregistrement sont bien réunies.

L'officier d'état civil doit toutefois informer les partenaires, si la convention paraît contenir des dispositions contraires à l'ordre public, du risque d'annulation de celle-ci. Si toutefois les intéressés manifestent leur volonté de maintenir l'enregistrement du PACS, le procureur de la République devra en être informé.

Après avoir daté, visé et restitué l'original de l'acte, l'officier d'état civil remet aux partenaires un récépissé d'enregistrement.

L'officier d'état civil qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification du PACS ou sa dissolution avise sans délai l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités selon les conditions prévues à l'[art 49, al 3](#) du code civil.

- **ou auprès du notaire si la convention est notariée** ce depuis [la loi n°2011-331, 28 mars 2011](#). Le PACS est enregistré dans un registre spécifique selon une procédure définie par décret ([D. n°2012-966, 20 août 2012, relatif à l'enregistrement de la déclaration,](#)

de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire, NOR: JUSC1116944D).

Le **PACS prend effet** entre les partenaires à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. En revanche la déclaration n'est opposable aux tiers qu'après sa publicité (C. civ., art 515-3-1). A cet effet le notaire qui a procédé à l'enregistrement adresse un avis à l'officier d'état civil du lieu de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit fait mention en marge de leur acte de naissance de la déclaration de PACS avec l'identité de l'autre partenaire.

Si PACS sous seing privé : convention signée entre les partenaires

- Enregistrement auprès de la mairie de l'enregistrement du PACS : **effet entre les partenaires,**
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance) : **effet à l'égard des tiers.**

Si PACS authentique : convention signée devant un notaire

- Enregistrement automatique par le notaire : **effet entre les partenaires,**
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance) : **effet à l'égard des tiers.**

EXERCICE N°2

Est-ce que le PACS prend effet au même moment entre les partenaires et à l'égard des tiers ?

La modification du PACS

Dans la mesure où les règles d'établissement du PACS n'imposent pas un parallélisme des formes pour la conclusion et les modifications qui y sont apportées, deux situations doivent être distinguées :

- *La convention initiale sous seing privé* est modifiée par acte sous seing privé ou par un acte authentique.

Dans cette hypothèse, les partenaires ou l'un d'eux remettent ou adressent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte sous seing privé ou la copie authentique de l'acte notarié, portant modification de la convention initiale, à l'officier d'état civil de la commune de l'enregistrement du PACS ; à peine d'irrecevabilité chaque partenaire remet ou joint à l'envoi la photocopie d'un document d'identité. L'officier d'état civil procède alors à l'enregistrement de la convention modificative. Il vise et date celle-ci et la restitue aux partenaires ou à celui qui la lui a remise. Il peut également l'adresser par LR avec AR. La convention est accompagnée d'un récépissé d'enregistrement.

- *La convention initiale établie par acte notarié* est modifiée par un acte sous seing privé ou notarié

Il est précisé que la convention modificative doit être remise ou adressée au notaire instrumentaire de la convention initiale par un seul partenaire et non plus par les deux. Une fois la convention modificative enregistrée, le notaire remet ou adresse aux partenaires un récépissé d'enregistrement.

- PACS dont l'un des partenaires est de nationalité étrangère et est né à l'étranger

Pour les PACS dont l'un des partenaires est de nationalité étrangère et est né à l'étranger, la publicité du PACS ne se fera plus par l'intermédiaire du registre tenu par le greffe du TGI de Paris.

Que la convention soit sous seing privé ou notarié l'avis devra être adressé au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Dans ce cas le notaire ayant enregistré la convention initiale ou modificative ou la dissolution devra en aviser sans délai le service central afin que ce dernier porte, dans les 3 jours de la réception de l'avis la mention de l'enregistrement sur le registre tenu à cet effet sous forme électronique ([C. civ., art 515-3-1](#)).

Ce même service sera également compétent pour délivrer en lieu et place du greffier du TGI de Paris, le certificat attestant qu'une personne de nationalité étrangère née à l'étranger n'est pas déjà liée par un PACS.

Enfin si le partenaire est placé sous la protection juridique et administrative de l'office français des réfugiés et apatrides, l'avis devra être adressé à cet office soit par l'officier d'état civil soit par le notaire instrumentaire ayant l'un ou l'autre enregistré l'acte.

Chapitre III – Les effets du pacs

Section 1 – Les obligations personnelles des partenaires entre eux

Quelle que soit la date de conclusion du PACS les partenaires sont tenus l'un envers l'autre ([C. civ., art 515-4, al 1](#)) :

- À un devoir général d'assistance,
- À une aide matérielle et mutuelle qui, sauf indication contraire dans la convention est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires,
- À une vie commune,
- À une solidarité quant aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

✓ L'obligation de vie commune

Les partenaires liés par un PACS s'engagent à une vie commune ([C. civ., art 515-4](#))

Le Conseil Constitutionnel a précisé que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêt et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes, elle suppose outre une résidence commune une vie de couple.

La vie de couple doit s'entendre dans tous les sens du terme, y compris celui des relations intimes ce qui explique les empêchements à se pacser entre parents ou avec une personne déjà pacsée ou mariée.

✓ L'obligation d'assistance

Les partenaires liés par un PACS s'engagent à une assistance réciproque c'est à dire une entraide psychologique et morale devant les difficultés de la vie.

✓ L'obligation d'aide matérielle : contribution aux charges

C'est la version financière de l'obligation d'assistance entre partenaires.

Elle ne peut être définie que par comparaison avec la contribution aux charges du mariage prévue entre les époux qui est entendue très largement puisqu'elle couvre :

- Les dépenses élémentaires,
- Les dépenses d'agrément.

Cette forme d'aide consistera le plus souvent dans une participation financière. Elle peut également être accomplie en nature.

Si rien n'est prévu dans la convention les partenaires devront contribuer à cette aide proportionnellement à leurs facultés respectives ([C. civ., art 515-4](#)).

Mais les modalités de l'aide peuvent bien entendu être librement déterminées par les partenaires dans la convention.

PRATIQUE : POSITION DE LA JURISPRUDENCE SUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET INDIVIS PAR UN SEUL PARTENAIRE ET LA QUALIFICATION DES EVENTUELLES DES CREANCES

PRATIQUE : Remboursement d'un emprunt indivis et qualification de la créance : dépense de conservation ou d'acquisition ?

Le remboursement de l'emprunt est une dépense de conservation de l'immeuble et non une dépense d'amélioration sans qu'il y ait lieu de distinguer le type de prêt ou le mode de paiement (prêt relai, règlement mensuelles ou remboursement anticipé)

La créance sera donc une **créance contre l'indivision** calculée selon les principes de l'art 815-13 du CC.

Elle sera égale à la plus forte des deux sommes que représentent le profit subsistant et la dépense faite

PRATIQUE : Remboursement anticipé d'un emprunt indivis et qualification de la créance : dépense de conservation donnant lieu à créance contre l'indivision (art 815-13 CC) ou dépense d'acquisition donnant lieu à créance entre indivisaires (art 1469 par renvoi à l'art 515-7 du CC) ?

Un arrêt rendu le 5 juillet 2023 ([Cass. 1^{ère} civ. 5 juillet 2023 n°23-70.007](#)) vient éclairer la pratique sur la nature de la créance résultant du remboursement anticipé d'un prêt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis

Les faits étaient classiques. Des partenaires de PACS se séparent et ne s'entendent pas sur la liquidation de l'indivision existant entre eux sur un immeuble acquis au moyen d'un prêt. Plus précisément l'un d'eux avait procédé au remboursement anticipé du prêt, de sorte que le juge de fond s'interrogeait sur la **nature de la créance : s'agissait-il d'une créance contre l'indivision (art 815-13) ou d'une créance entre indivisaires (art 1469) ?**

Par un arrêt en date du 26 mai 2021 (Cass Civ N°19-21.302) la Cour de cassation a considéré que ***l'apport en capital réalisé par un indivisaire pour financer un bien indivis est une dépense d'acquisition qui fait naître une créance entre indivisaires (art 1469 CC)*** et non une créance contre l'indivision (art 815-13 CC)

Par un arrêt en date du 22 juin 2022 (Cass Civ N°20-20.202) la Cour de cassation a considéré que cette créance ***était égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.***

Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, le partenaire a remboursé par anticipation le prêt, la Cour suprême a dû se prononcer pour déterminer si le remboursement anticipé constitue une dépense d'amélioration ou d'acquisition.

La Cour de cassation affirme qu'il n'y a plus lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par des règlements anticipés. En effet, ***lorsque le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constitue une dépense de conservation au sens de l'art 815-13 al 1 du CC.***

A RETENIR

- ✓ **Entre époux** : cette créance est la plus forte des 2 sommes entre la dépense faite et le profit subsistant (art 1543 et 1479 CC).
- ✓ **Entre partenaires** sous le régime de la séparation de biens, idem (art 515-7 CC).
- ✓ **Entre concubins**, la créance est égale au montant nominal : nominalisme monétaire (art 1895 CC). Ils ne bénéficient pas non plus du bénéfice de la suspension de la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la naissance de la créance (art 2236 du CC).

PRATIQUE : Combinaison entre le remboursement de l'emprunt (acquisition résidence principale ou secondaire) et la contribution aux charges du ménage (entre partenaires aide matérielle réciproques (art 515-4 CC)

Notons que la Cour de cassation vient de confirmer [Cass. 1er civ. 27 janv 2021 n° 19-26.140](#)) que le partenaire de PACS qui a acquitté seul les échéances d'emprunts ayant servi à financer l'acquisition indivise de la résidence commune n'a fait que contribuer à l'aide matérielle en proportions de ses facultés contributives ; il ne peut prétendre à aucune créance (sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au titre des dépenses de conservation d'un bien indivis).

La Cour de cassation transpose au PACS une solution jurisprudentielle fermement acquise pour les époux séparés de biens : ***le remboursement d'un emprunt finançant l'acquisition d'un immeuble affecté à la famille participe de l'exécution de la contribution aux charges du mariage (art 214 CC).***

PRATIQUE : Contribution aux charges ou Aide matérielle réciproque et apport en capital

La Cour de cassation considère que **l'apport en capital** par un époux séparé de bien qui finance un bien indivis **ne relève pas du champ d'application des charges du mariage.**

Ce raisonnement a été étendu aux apports en capitaux permettant la réalisation de travaux d'amélioration

Ce raisonnement se transpose aux partenaires.

DROITS ET OBLIGATIONS SELON LES COUPLES		
MARIAGE	PACS	CONCUBINAGE
Assistance morale et psychologique face aux difficultés de la vie	Assistance morale et psychologique face aux difficultés de la vie	NON
Obligation de vie commune	Obligation de vie commune	Obligation de vie commune
Contribution aux charges du mariage entre les époux	Aide matérielle entre les partenaires	NON
Obligation de fidélité	?	NON

✓ La solidarité des dettes

La solidarité des dettes signifie que la personne auprès de laquelle le partenaire a contracté une dette peut en demander le paiement intégral à l'autre à charge bien sûr pour ce dernier de se retourner ensuite contre son partenaire pour qu'il supporte sa part dans l'obligation matérielle.

La poursuite des créanciers peut aussi bien s'exercer sur les biens indivis que sur les biens personnels du partenaire qui n'a pas contracté la dette.

Ces dettes doivent correspondre aux dettes de la vie courante ce qui, contrairement au mariage, exclu les dépenses relatives à l'éducation des enfants. Normal, le PACS est un contrat de couple.

Cette solidarité n'aura pas lieu pour :

- Les dépenses manifestement excessives,
- Les achats à tempérament sauf s'ils ont été conclus avec l'accord des deux partenaires,
- Les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes ou s'ils ont été conclus avec l'accord des deux partenaires.

SOLIDARITÉ DU COUPLE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS		
MARIAGE	PACS	CONCUBINAGE
Solidarité concernant les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants : SAUF : - Les dépenses manifestement excessives, - Les achats à tempérament, - Les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.	Solidarité concernant les dettes contractées pour les besoins de la vie courante : SAUF : - Les dépenses manifestement excessives, - Les achats à tempérament, - Les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.	NON

Attention, ces obligations forment le « régime primaire » du PACS elles sont obligatoires et applicables à tous les partenaires quelle que soit la date de conclusion du PACS ou le régime de biens qu'ils ont choisi.

Il est donc impossible d'en dispenser les partenaires au travers de la convention, une telle clause serait réputée non écrite.

EXERCICE N°3

Est-ce que la convention de PACS impose des obligations personnelles à l'égard des partenaires ?

Peut-on déroger dans la convention à ces obligations ?

Section 2 – Le Régime des biens des partenaires

[La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) a opéré une refonte totale des biens des partenaires en substituant au régime très contesté de l'indivision un régime de séparation des patrimoines. Les partenaires ont la possibilité d'opter pour un régime d'indivision très proche du régime légal de communauté des époux.

Le nouveau régime s'applique aux PACS conclu depuis le 1^{er} janvier 2007.

✓ PACS conclu avant le 1^{er} janvier 2007 : indivision

Les biens des couples liés par un PACS en cours à la date du 1^{er} janvier 2007 restent régis par les règles issues de [la loi n°99-944, 15 nov. 1999](#) qui a créé le PACS. Mais les partenaires peuvent opter par convention modificative pour l'un des deux régimes de séparation des patrimoines ou d'indivision des acquêts mis en place par [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#). Dans ce cas le nouveau régime adopté s'appliquerait aux biens futurs des partenaires.

Biens **acquis à titre onéreux** après la conclusion du PACS : **présomption d'indivision**

Les biens des partenaires liés par un PACS conclu avant le 1^{er} janvier 2007 restent régis par l'article 515-5 ancien du code civil dans sa rédaction issue de [La loi n°99-944, 15 nov. 1999](#).

Les meubles meublants sont présumés indivis pour moitié sauf si les partenaires ont prévu dans leur convention de les soumettre à un autre régime : indivision inégalitaire, conservation par chacun de la propriété des meubles meublants qu'il a achetés, régime mixte.

Les autres biens sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.

Dans les actes d'acquisition ou de souscription, les partenaires ont intérêt s'ils souhaitent que le bien reste leur propriété exclusive à le mentionner. S'ils souhaitent une indivision inégalitaire, ils doivent préciser les proportions dans lesquelles chacun sera propriétaire.

Les biens qui étaient déjà la propriété des partenaires avant la conclusion du PACS, les biens reçus par donation ou succession après sa conclusion ainsi que les biens créés par les partenaires restent la propriété de chaque partenaire.

Encore faut-il que les partenaires apportent la preuve de l'origine des biens.

EXERCICE N°4

Le 1^{er} juillet 2000 un partenaire procède seul à l'acquisition d'un bien.

Le 24 décembre 2010, il décide de vendre ce bien. Peut-il le faire seul ?

Comment est réparti le prix de vente ?

✓ PACS conclu après le 1^{er} janvier 2007 : principe de séparation des patrimoines

Le régime par défaut est celui de la séparation de biens depuis le 1^{er} janvier 2007. Selon l'[art 515-5 al 1](#) du code civil « *sauf dispositions contraires de la convention visée au 2^{ème} alinéa de l'art 515-3 al 2 du code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels* ».

On retrouve ici le même dispositif que celui des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple.

S'agissant des meubles, il reste à prouver le caractère personnel du bien, à défaut il est présumé indivis.

✓ PACS conclu après le 1^{er} janvier 2007 : principe de l'indivision des acquêts article 515-5-1 du code civil

- Un substitut de la communauté de biens

L'art 515-5-1 du code civil issu de [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) dispose : « les partenaires peuvent dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ».

Le principe n'est donc pas celui de 1999, d'une indivision organisée qui peut être écartée lors de chaque opération par une clause contraire.

Désormais l'indivision suppose une convention. Le bien acquis par un partenaire pacsé constitue un acquêt de PACS destiné à un partage égalitaire.

Le mécanisme de l'indivision des acquêts de l'article 515-5-1 du code civil constitue un nouveau mode d'acquisition de la propriété et non un simple mode de preuve.

Le dispositif de l'article 515-5-1 du code civil constitue un véritable mode d'acquisition de la propriété. C'est un dispositif exceptionnel très avantageux qui doit être interprété de manière restrictive pour ne pas déséquilibrer les différents modes de conjugalité et éviter l'assimilation des différents statuts.

Le PACS a été introduit dans le code civil avec le souci de préserver la liberté qui anime les partenaires. Pour autant, s'agissant des partenaires communautaires leur liberté est bridée. Le PACS communautaire apparaît comme un contrat d'adhésion qui confère des avantages exceptionnels dérogatoires au régime de droit commun de l'indivision. Finalement il permet de créer un patrimoine commun entre deux partenaires, dans une indivision spéciale qui exclut tout recours pour contribution inégale, rapprochant ce nouveau mode d'acquisition de celui des acquêts.

Cette terminologie d'acquêt crée une confusion car il ne s'agit pas pour autant de biens communs. C'est le caractère automatique de l'entrée dans le patrimoine du couple qui autorise un parallèle entre la communauté des époux et celle des partenaires. La similitude provient du mécanisme automatique d'enrichissement des partenaires et des époux.

- Le patrimoine personnel des partenaires

L'article 515-5-2 du code civil exclut de l'indivision des acquêts un certain nombre de biens. On retrouve certaines exclusions du régime de la communauté entre époux même si l'assimilation n'est pas complète.

- Gains et salaires, fruits et revenus des biens personnels

« Les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition des biens » sont exclus de l'indivision d'acquêts.

La difficulté majeure va consister à définir la notion « d'acquisition » d'un bien. A partir de quel moment faut-il considérer qu'il y a acquisition. Un placement de trésorerie ou la souscription d'un contrat d'assurance vie constituent-ils une acquisition ?

Les revenus économisés constituent-ils des biens dépendant de l'indivision d'acquêts ou faut-il exclure tous les biens qui n'ont pas été acquis ?

De la même manière, les fruits et revenus produits par les biens dépendant de l'indivision d'acquêts et perçus par les partenaires constituent-ils des biens personnels à concurrence de moitié chacun ou des acquêts d'indivision ?

Nous pensons que le dispositif doit être interprété de manière restrictive et que doivent être exclus de l'indivision d'acquêts tous les biens qui n'ont pas été acquis au sens commun que l'on s'accorde à reconnaître à la notion d'acquisition.

- Biens acquis pendant l'union au moyen de deniers appartenant au partenaire au jour de l'union

Aucune disposition ne prévoit le sort des biens présents c'est à dire des biens dont les partenaires étaient propriétaires avant la conclusion de la convention modificative ou initiale sans doute parce que leur caractère personnel ne fait aucun doute.

Une mention spéciale devra être insérée dans l'acte d'acquisition pour écarter la présomption d'indivision.

- Biens reçus par donation ou succession

Même observation que celle formulée ci-dessus relative aux conditions de la subrogation qui doit être effectuée.

- Biens créés et leurs accessoires et les biens à caractère personnel

Les biens créés avant ou pendant la durée du PACS restent la propriété du partenaire qui les a créés.

Le régime entre partenaires de 2006 est plus séparatiste que celui de la communauté des époux, entre partenaires les biens créés restent personnels sans distinction entre le titre et la finance.

Les accessoires des biens créés et les biens à caractère personnel notamment les instruments de travail constituent aussi des biens propres.

EXERCICE N°5

J'ai conclu un PACS le 12 août 2013, en adoptant le régime de l'indivision des acquêts. Aujourd'hui je procède à l'acquisition d'un bien. Puis-je indiquer dans l'acte d'achat une proportion autre que 50-50 pour que la quote-part acquise, correspondant à la réalité des financements de chacun ?

REGIME DES BIENS DU PACS			
PACS avant 01/01/2007		PACS ou convention modificative à compter du 01/01/2007	
		Séparation de biens	Option indivision des acquêts
Bien acquis par un partenaire avant le PACS	PERSONNELS	PERSONNELS	PERSONNELS
Bien reçu par un partenaire pendant le PACS par donation ou succession	PERSONNELS	PERSONNELS	PERSONNELS
Bien acquis par un partenaire pendant le PACS	INDIVIS Sauf clause contraire dans le PACS pour les meubles meublants et dans l'acte d'acquisition pour les autres meubles	PERSONNELS	INDIVIS Sauf déclaration d'emploi de deniers personnels et d'origine des deniers
Revenus du travail et revenus d'un bien personnel à un partenaire	PERSONNELS	PERSONNELS	PERSONNELS Dès lors que non employés à l'acquisition d'un bien
Biens acquis par les partenaires ensemble avant le PACS	INDIVIS	INDIVIS	INDIVIS
Biens acquis par les partenaires ensemble pendant le PACS	INDIVIS	INDIVIS	INDIVIS

Chapitre IV – La rupture du pacs

La rupture du PACS peut avoir plusieurs causes, volontaires ou subies.
Cette rupture entraîne, le cas échéant, la liquidation des intérêts pécuniaires des partenaires.

Section 1 – Les causes de rupture du PACS

L'article [515-7](#) du code civil dispose « le PACS se dissout par la mort de l'un des partenaires ou le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas la dissolution prend effet à la date

des évènements. Le PACS se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. ».

La liste des causes figurant à l'[article 515-7](#) du code civil est limitative. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autres causes que celles-ci après désignées.

Cette précision mérite d'être portée à la connaissance du praticien qui serait tenté d'introduire des clauses résolutoires applicables en présence de l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Section 2 – Les formes de rupture du PACS

✓ Rupture du PACS par décision conjointe

Les partenaires qui décident de mettre fin au PACS d'un commun accord remettent ou adressent par LR avec AR à l'officier d'état civil de la commune d'enregistrement ou au notaire ayant procédé à son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

En cas d'envoi par correspondance chaque partenaire doit joindre une photocopie d'un document d'identité à peine d'irrecevabilité.

L'officier d'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Enfin il renvoie ou remet à chaque partenaire un récépissé d'enregistrement de cette déclaration.

Si PACS sous seing privé

- Déclaration remise à l'officier d'état civil de la commune d'enregistrement du PACS,
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé à chaque partenaire.

Si PACS enregistré par un notaire

- Déclaration par un seul ou par les deux auprès du notaire ayant enregistré le PACS (enregistrement de la dissolution),
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé à chaque partenaire.

Aucune intervention judiciaire n'est nécessaire pour valider, homologuer, constater ou autoriser la rupture du PACS.

✓ Rupture du PACS par déclaration unilatérale

Le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l'autre par huissier de justice qui remettra une copie de cette signification à l'officier d'état civil de la commune du lieu de son enregistrement ou au notaire qui a procédé à son enregistrement.

L'officier d'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité (mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire) il avise chaque partenaire de l'enregistrement de cette dissolution.

Si PACS sous seing privé

- Envoi par l'huissier de la copie de la signification à l'officier d'état civil de la commune ayant enregistré le PACS (enregistrement de la dissolution),
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé à chaque partenaire.

Si PACS enregistré par un notaire

- Envoi de la copie de la signification au notaire ayant enregistré le PACS (enregistrement de la dissolution),
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance),
- Récépissé à chaque partenaire.

✓ Rupture du PACS par mariage ou par décès

En cas de dissolution par mariage ou décès d'un partenaire, l'officier d'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil du lieu de l'enregistrement du PACS initial. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou en cas de mariage les deux partenaires.

✓ Rupture du PACS par un majeur protégé

[La loi n°2007-308, 5 mars 2007](#) réformant la protection des majeurs, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2009 a précisé les modalités de dissolution du PACS lorsqu'un majeur protégé est concerné.

- Partenaire en tutelle

L'initiative de la rupture peut être prise par le partenaire lui-même ou par le tuteur valablement autorisé par le juge des tutelles après audition de l'intéressé et recueil de l'avis des parents et de l'entourage.

Si rupture unilatérale décidée par le majeur sous tutelle ou son tuteur, la formalité de la signification par huissier est opérée par le tuteur.

Si rupture conjointe, aucune assistance ni représentation ne sont requises pour les formalités déclaratives.

- Partenaire en curatelle

L'initiative de la rupture ne peut être prise que par le majeur. Le curateur même autorisé ne peut donc pas prendre cette initiative.

Si rupture unilatérale décidée par le majeur protégée, l'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification.

Si rupture par déclaration conjointe, aucune assistance n'est requise pour la formalité déclarative.

✓ A quelle date la rupture prend-elle effet ?

- Dans les rapports entre partenaires

La dissolution prend effet à la date de son enregistrement par l'officier d'état civil ou par le notaire. Cela concerne :

- l'aide matérielle prend fin pour les dettes contractées à compter de ce jour,
- l'obligation de vie commune,
- la présomption d'indivision des biens acquis à titre onéreux par un partenaire séparément.

- Dans les rapports avec les tiers

La dissolution est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies c'est à dire à la date de mention de la dissolution en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

Cela concerne essentiellement les dettes ménagères qui prennent fin pour les dettes contractées à compter du jour de cette publicité.

Section 3 – La liquidation des intérêts pécuniaires des partenaires

✓ Une liquidation à minima

La liquidation est une conséquence normale de la séparation des partenaires même si elle n'est pas obligatoire.

Même si [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) a instauré le régime légal de la séparation de biens des partenaires et que dès lors ils sont censés reprendre en nature les biens leur appartenant personnellement, il y aura souvent une liquidation à minima à opérer.

En effet, le couple a sans doute opéré des acquisitions en commun ou procédé à des mouvements de fonds entre leurs patrimoines respectifs.

Face à un couple qui n'a pas liquidé ses intérêts communs, le conseil peut être confronté à des situations complexes. Ainsi, l'un des partenaires aura pu s'unir de nouveau et les indivisions se cumuleront.

La situation pourra s'avérer encore plus critique alors au moment du décès du partenaire concerné par ces unions successives non liquidées.

Il est donc important d'attirer l'attention des partenaires sur ce point et de les inviter à procéder à une liquidation.

✓ Les modalités liquidatives

Le régime du PACS issu de [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) prévoit trois modalités liquidatives :

- Le régime des créances entre partenaires

Il est expressément prévu un régime des créances entre partenaire. Cette disposition contenue à l'article [515-7](#) du code civil transpose les règles de calculs des récompenses aux calculs des créances entre partenaires.

Lorsque des flux financiers entre partenaires feront naître une créance de l'un envers l'autre il sera fait application des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens. [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) renvoyant à l'[art 1469](#) du code civil, il convient de retenir le principe de la dette de valeur c'est à dire celui de la revalorisation.

EXERCICE N°6

Lorsque les partenaires se séparent, est-ce que la liquidation de leur régime est obligatoire (comme cela s'impose en cas de divorce) ?

Si l'on veut rétablir l'équilibre entre les masses lors de la liquidation, est-ce possible ?

- La prise en compte des contributions respectives à la vie courante

En second lieu [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) prévoit au même [art 515-7](#) du code civil que les créances entre partenaires « peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ».

Cela signifie qu'il pourra être tenu compte de la contribution de chacun à la vie de couple. Dès lors, en pareille hypothèse, le partenaire créancier qui n'aurait participé en rien ou que très faiblement aux dépenses de la vie courante ne pourra appréhender en totalité la somme à laquelle il peut prétendre.

Au moment de la liquidation, le débiteur fait alors ressortir qu'il a, pendant toute la durée de la vie conjugale, assumé seul les dépenses courantes.

- Le jeu de l'attribution préférentielle

Le partage découlant de la liquidation des intérêts communs des partenaires peut amener l'un d'entre eux à invoquer l'attribution préférentielle d'un bien.

Cette attribution préférentielle peut être mise en œuvre pour les biens suivants :

- La propriété ou le droit au bail du logement et du mobilier le garnissant,
- La propriété ou le droit au bail du local dans lequel le partenaire exerce sa profession, ainsi que les objets mobiliers à usage professionnel qui le garnissent.
- L'entreprise ou une quote-part indivise de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole lorsque le partenaire demandeur a participé à sa mise en valeur.

Cependant il faut immédiatement nuancer le propos concernant le logement. Si l'attribution préférentielle du logement est de droit pour le conjoint survivant ce n'est pas le cas du partenaire survivant pour qui cette question sera laissée à l'appréciation du juge, en cas de pluralité de demandes d'attribution.

✓ La fiscalité liée à la dissolution

Le droit de partage entre partenaires est désormais de 1.1 % depuis le 1^{er} janvier 2022 ; il est assis sur l'actif net partagé.

Cet actif net est représenté par la valeur vénale des biens à la date du partage diminué du passif mais sans déduction des soultes ou des plus-values.

Ce régime s'applique aux biens acquis avant ou pendant le PACS.

Le partage des biens acquis indivisément par les partenaires ne génère aucune imposition relative aux plus-values.

En conséquence, l'attributaire du ou des biens qui réalisera ultérieurement leur cession devra retenir, pour la détermination du prix de revient, le prix acquitté par les partenaires lors de l'acquisition initiale du bien.

Il devra prendre en compte pour déterminer les abattements par année de détention, la date d'acquisition de l'immeuble ou, le cas échéant, le 1^{er} janvier de l'année au cours de laquelle les titres sont entrés dans l'indivision.

Le partage a un effet déclaratif et non translatif tant sur le plan civil que fiscal.

Chapitre V – PACS et succession

Section 1 – Absence de vocation successorale légale

Le simple fait de se pacser ne confère aucun droit au survivant sur la succession de son partenaire décédé.

Le partenaire survivant n'est pas un héritier, contrairement au conjoint survivant qui lui détient automatiquement des droits dans la succession en vertu de la loi.

Il ne faut donc pas se laisser abuser par l'exonération de fiscalité successorale.

L'exonération de droits de succession est conditionnée à la prise de disposition testamentaire en faveur du survivant du couple.

[La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#), à certains égards, rapproché le statut du partenaire de celui du conjoint, celle-ci ne lui a toutefois pas conféré la prérogative principale attachée à ce dernier : la vocation successorale légale.

En effet lors du décès de l'un des partenaires, le survivant n'est toujours appelé à la succession qu'à condition que le de cujus ait pris des dispositions de dernières volontés en sa faveur.

La conclusion d'un PACS ne dispense pas le concubin désireux de protéger l'autre de prendre des dispositions testamentaires. Celles-ci ne pourront bien évidemment pas être incluses dans le contrat lui-même sous peine de constituer un pacte sur succession future prohibé.

✓ Le droit au logement temporaire

[La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#) a étendu au profit du partenaire survivant le bénéfice du droit au logement temporaire prévu pour le conjoint survivant, mais ne lui a en revanche pas permis de se prévaloir du droit viager au logement, qui demeure propre à ce dernier.

- Extension au profit du partenaire survivant des dispositions relatives au droit au logement temporaire du conjoint survivant.

L'article [515-6](#) du code civil dispose : « lorsque, le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux

premiers alinéas de l'article 763 » lequel est relatif au droit au logement temporaire du conjoint survivant.

L'extension au partenaire survivant de ce droit relève de la volonté d'assurer à ce dernier une certaine stabilité matérielle mais aussi psychologique durant la période suivant immédiatement le deuil.

Mais contrairement aux époux le partenaire survivant peut en être privé ce droit n'étant pas d'ordre public.

- Exclusion du droit viager au logement pour le partenaire survivant.

Les dispositions relatives au PACS ne prévoient pas le bénéfice de ce droit viager en faveur du partenaire prévu par l'article [764](#) du code civil.

L'absence de ce droit viager impose dès lors de prendre des dispositions spécifiques en complément de la seule conclusion du PACS.

• **Co titularité du bail et Loi ALUR**

[La loi n°2014-366, 24 mars 2014](#) pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR, a modifié l'art. [1751](#) du code civil afin d'étendre la cotitularité légale du droit au bail aux partenaires pacsés. Le droit au bail portant sur le logement du couple est donc réputé appartenir aux deux partenaires alors même que le contrat de location n'aurait été conclu que par un des partenaires, sous réserve, précise l'[article 1751 du code civil](#), d'une demande conjointe des partenaires qui certainement ne pourra pas être refusée par le propriétaire bailleur. Il y a là une différence majeure avec les époux qui se voient attribuer le bénéfice de la cotitularité de façon automatique, sans avoir à la revendiquer auprès du bailleur.

La loi n'apporte aucun changement pour les concubins qui restent exclus du bénéfice de la cotitularité.

✓ L'attribution préférentielle

Elle « consiste à soustraire un bien aux règles du partage pour l'attribuer à tel des indivisaires que l'on préfère aux autres ».

L'article [515-6](#) du code civil dispose « *les dispositions de l'article 831, 831-2, 831-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un PACS en cas de dissolution de celui-ci* ».

L'[article 831](#) du code civil concerne l'attribution préférentielle portant sur une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

L'article [831-2](#) du code civil vise l'attribution :

- De la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant,
- De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,
- De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

Par ailleurs l'article [831-3](#) du code civil prévoit le traitement des demandes d'attribution préférentielle conjointes ou concurrentes et l'[article 832-4](#) du code civil concerne les règles d'évaluation du bien, ainsi que les modalités de paiement de la soulte par l'attributaire.

Le partenaire survivant peut donc invoquer l'attribution préférentielle lors du décès de son partenaire, ce qui était déjà le cas avant la réforme de [La loi n°2006-728, 23 juin 2006](#). Mais cette dernière élargit le champ d'application matériel de cette faculté.

Attention, si le conjoint survivant bénéficie de l'attribution préférentielle de droit dès lors qu'est concerné le local à usage d'habitation et son mobilier, le partenaire survivant n'en profitera lui qu'à la condition que le de cujus lui ait reconnu cette faculté **par testament**.

Procédure en cas de décès d'un partenaire

- Officier d'État Civil détenteur de l'acte de décès,
- Officier d'État Civil détenteur de l'acte de naissance du défunt,
- Notaire ayant enregistré le PACS (enregistrement de la dissolution),
- Publicité (mention de la dissolution en marge de l'acte de naissance par l'officier d'état civil détenteur de l'acte).

EXERCICE N°7

A défaut de pouvoir prétendre au maintien viager dans la résidence principale du couple, le partenaire survivant peut-il invoquer une autre modalité d'attribution ?

Section 2 – La fiscalité successorale

✓ La fiscalité successorale de droit commun

En instituant une exonération des droits de succession entre partenaires, la loi TEPA contribue grandement à la promotion du PACS. Cette exonération est calquée sur celle du conjoint : la seule condition à remplir est d'être engagé dans les liens du pacte au moment du décès, aucune autre condition liée à la durée de celui-ci par exemple n'est exigée.

✓ La fiscalité du contrat d'assurance vie

Comme pour celle du conjoint et des frères et sœurs, l'ensemble des capitaux reçus par le survivant du couple au titre des contrats d'assurance vie n'est soumis à aucune imposition qu'elle que soit, en ce y compris le prélèvement forfaitaire résultant de l'article [990 I](#) du CGI. Les réversibilités d'usufruit mutuelles subissent bien évidemment le même sort.

Chapitre VI – PACS et fiscalité

✓ L'impôt sur le revenu

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2010 (loi de finances pour 2011) les partenaires engagés dans les liens d'un PACS sont soumis en principe, dès la conclusion du pacte, à une imposition commune.

Les partenaires procèdent donc à une déclaration commune de leur revenu, ils recevront un seul avis d'imposition établi aux noms de chaque partenaire.

L'imposition commune peut-elle être remise en cause en cas de rupture rapide du PACS ? Avant la loi de finances pour 2011, l'imposition commune pouvait effectivement être remise en cause si le pacte prenait fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux : rupture ou mariage avec un tiers.

Chaque membre du pacte devait alors faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrite à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il avait disposé au cours de l'année de souscription du PACS.

Cette disposition a été supprimée par la loi de finances pour 2011.

Désormais à compter de l'imposition sur les revenus de l'année 2011, les partenaires sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de la conclusion du pacte : ils remplissent donc une seule déclaration commune, pour toute l'année.

Précisons toutefois, que sur option irrévocable et uniquement au titre de l'année de la conclusion du PACS, les partenaires peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposés pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.

✓ Droits de mutation à titre gratuit entre vifs

Les donations sont tout à fait possibles entre partenaire même si :

- Elles sont irrévocables,
- Elles sont taxables, en effet l'exonération de la loi TEPA est limitée aux successions. Elles demeurent donc imposables à un régime identique à celui des donations entre époux après application d'abattement de 80 724€.

✓ L'IFI, la taxe d'habitation, les impôts fonciers

Les partenaires font l'objet d'une imposition commune à l'IFI.

La taxe d'habitation donne lieu à une imposition commune, comme les époux et les concubins, dès lors que ces derniers ont tous deux la disposition ou la jouissance des locaux. Les impôts fonciers sont eux à la charge des propriétaires du bien, indépendamment de leur situation matrimoniale.

✓ Solidarité quant au paiement de l'impôt

Les services fiscaux peuvent demander le paiement de l'intégralité des impôts dus par les partenaires au titre de la solidarité fiscale existant entre les partenaires pour l'impôt sur le revenu, l'IFI et la taxe d'habitation à condition de vivre sous le même toit.

Chapitre VII – PACS et dispositions sociales

✓ Pension de réversion

Le partenaire survivant, qui consiste dans le versement d'une partie de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, est réservé au conjoint ou à l'ex conjoint de l'assuré cotisant prédécédé.

✓ Allocation veuvage

Le partenaire n'a pas plus droit à l'allocation veuvage.

✓ Capital décès

En vertu de l'[article 361-4](#) du code de la sécurité sociale le capital décès est versé par priorité aux ayants droit à la charge effective, totale et permanente de l'assuré prédécédé au moment de son décès.

Le partenaire a été intégré par [La loi n°99-944,15 nov. 1999](#) à la liste des personnes bénéficiant de ce capital en l'absence de tels ayants droit, à la suite du conjoint, il prime les ascendants et les descendants.

Le bénéfice du capital décès, à l'origine limité au partenaire d'un salarié du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à celui d'un fonctionnaire territorial, a été étendu fin 2009 au partenaire d'un fonctionnaire d'État.

✓ Rente d'ayant droit en cas d'accident du travail mortel

Le partenaire survivant a droit à cette rente mais de la même façon que le concubin, en vertu de l'[article L 434-8](#) du code de la sécurité sociale.

✓ Autorisations d'absence pour événements familiaux

[La loi n°2014-873, 4 août 2014 pour l'égalité réelle hommes femmes](#) entrée en vigueur le 6 août 2014 contient diverses dispositions pour la famille.

Ainsi le salarié qui conclut un PACS bénéficie désormais d'une autorisation d'absence rémunérée de 4 jours, au même titre que celui qui se marie ([Code du travail, art.3142-1](#)).

Par ailleurs, quel que soit son sexe le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec une femme enceinte a droit à une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre à 3 des examens médicaux de suivi de grossesse obligatoires ([Code du travail, art. L 1225-16](#)).

RÉGIME SOCIAL DU PACS			
	MARIAGE	PACS	CONCUBINAGE
Ayant droit de l'autre pour l'assurance maladie maternité	Possible à condition de se trouver à la charge effective, totale et permanente de ce dernier	Possible à condition de se trouver à la charge effective, totale et permanente de ce dernier	Possible à condition de se trouver à la charge effective, totale et permanente de ce dernier
Droits dans le secteur privé	Jours de congés pour le mariage Jours de congés en cas de décès du conjoint Prise en compte de la situation matrimoniale pour la détermination des congés Sauf convention collective particulière	Jours de congés en cas de décès du conjoint Prise en compte de la situation matrimoniale pour la détermination des congés Sauf convention collective particulière	
Droits dans la fonction publique	Jours de congés pour le mariage Jours de congés en cas de décès du conjoint Droit préférentiel pour les mutations	Jours de congés pour le mariage Jours de congés en cas de décès du conjoint Droit préférentiel pour les mutations à condition de prendre l'engagement de soumission à l'imposition commune	
Prise en compte de la situation matrimoniale pour l'octroi des prestations ou le seuil de ressources	OUI	OUI	OUI à condition que la situation de concubinage soit établie
Statut du conjoint collaborateur de l'exploitant agricole	OUI	OUI	OUI
Statut de conjoint collaborateur du chef d'entreprise, artisanal, commercial ou libéral	OUI	OUI	NON

PARTIE III – LA PROTECTION DU SURVIVANT DU COUPLE NON MARIÉ

Chapitre I – Protection lors de l’acquisition immobilière : voie immobilière

Section 1 – Bien détenu en direct par les concubins

I – Principe : ils ne font rien le bien sera détenu en indivision légale (C. civ., art. 815 et s.)

L’achat effectué par deux concubins génère un mode de détention juridique **précaire** qu’est l’indivision. Au-delà de la précarité de la détention, le conseil doit s’attacher à conseiller son client sur la façon dont **on va déterminer la part de chaque acquéreur.**

La répartition des droits indivis, porté dans l’acte d’acquisition est librement déterminée par les futurs acquéreurs. Néanmoins celle-ci doit répondre à une **réalité économique.**

Cette répartition va en effet prendre en compte :

- D’une part l’apport personnel de chacun,
- D’autre part, les prêts souscrits par l’un ou l’autre et les prêts consentis en commun. Pour ces derniers, les concubins peuvent adopter entre eux une proportion de remboursement différente de la moitié. Mais celle-ci ne sera pas opposable à l’établissement prêteur envers lequel ils sont considérés juridiquement comme débiteurs à hauteur de moitié chacun sauf si existence d’une clause particulière insérée dans le contrat de prêt stipulant une solidarité pour la totalité du prêt entre les concubins.

Les concubins doivent conserver présent à l’esprit que la quote-part de chaque acquéreur se détermine en fonction de leur contribution financière dans l’investissement.

✓ Les 2 concubins achètent

EXERCICE N°8

Un couple achète un logement 100 000€, Monsieur a un apport de 10 000€ et Mme de 20 000€.

Le reste du logement sera financé grâce à un emprunt immobilier où chacun supportera la moitié des mensualités.

Quelle est la proportion acquise par chacun des partenaires ?

Les 2 concubins achètent ils se séparent c'est l'heure des comptes

EXERCICE N°9

Mme X et M.Y ont vécu en concubinage. Ils ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison qui fut la RP du couple.

Les échéances de l'emprunt (achat terrain + RP) sont prélevées sur les comptes bancaires de M.Y.

Mme X et M.Y se séparent, le partage est ordonné judiciairement.

M.Y demande à Mme X le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier lui incombant, qu'en pensez-vous ?

[Cass. civ., 25 juin 2014, n°13-18.891](#)

[Cass. civ., 19 mars 2014, n°13-14.989](#)

2 indivisaires procèdent au partage de l'immeuble qu'elles ont acquis ensemble.

*L'acte d'achat ne mentionnant pas leur quote part respective, l'une d'elles est déclarée **seule titulaire des droits** sur cette indivision aux motifs :*

- *Qu'elle a financé l'intégralité du prix,*
- *Que le partage d'un bien indivis entre concubins est proportionnel à la participation de chacun au financement de son acquisition,*
- *Que la présomption d'indivision à hauteur de moitié pour chaque acquéreur faute de précision dans l'acte supporte la preuve contraire.*

La Cour de Cassation censure ce raisonnement «en statuant ainsi alors que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la CA a violé les textes...».

Les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, peu importe la façon dont cette acquisition est financée.

Le non-respect de cette règle est de nature à entraîner des conséquences de deux ordres :

- En premier lieu, entre eux puisque l'avantage conféré à celui qui n'aurait pas remboursé le prêt peut s'interpréter de 3 manières :
 - Soit il s'agit d'une donation mais celui qui le prétend doit en rapporter la preuve,
 - Soit il s'agit d'une avance faite pour le compte de l'autre concubin qui est dans l'indisponibilité d'y participer mais à condition qu'il en soit tenu compte ultérieurement,
 - Soit le remboursement est fait en exécution d'une obligation alimentaire naturelle.

- En second lieu vis à vis de l'administration fiscale qui pourrait requalifier l'opération en y voyant une donation déguisée et exiger le paiement de droits de mutation à hauteur de 60% des sommes transmises.

II – Correctif : achat en indivision avec aménagement de l'indivision (C. civ, art. 1873 et s.) afin de faciliter la gestion, protéger le survivant du couple sans léser les enfants du défunt

Les concubins continueront à détenir le bien en indivision mais on va leur proposer d'aménager l'indivision en insérant dans l'acte d'achat ou à postériori une convention d'indivision.

Quels vont être les avantages de cette convention ?

- Maintenir les biens dans l'indivision si elle est faite à durée déterminée,
- Faciliter la gestion des biens indivis,
- Anticiper la survenance du décès en cas de décès d'un concubin.

Afin de protéger le concubin survivant de la précarité de l'indivision et de l'aléa d'un partage, des outils permettent d'offrir au concubin survivant une relative sécurité sur ce qui va constituer sa résidence principale.

Ceux-ci sont au nombre de 3 :

- Le testament,
- Le pacte de préférence,
- La faculté d'acquisition proposée par [l'article 1873-13](#) du code civil : les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt. À charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.

Si cette disposition constitue un pacte sur succession future, elle a été expressément prévue par la loi, de sorte que sa validité n'est pas contestée.

L'objectif d'une telle clause est de permettre au survivant des concubins d'acquérir la quote-part du prédécédé pour éviter la naissance d'une nouvelle indivision avec les héritiers du défunt.

Outre l'intérêt pratique pour le survivant, notons que sa mise en place est très souple : elle peut être intégrée directement dans l'acte d'acquisition indépendamment de toute convention d'indivision.

Sa mise en place est prévue par l'article [1873-14 al 1](#).

Cette disposition trouve sa limite dans la mise en demeure qui pourra être faite par les héritiers et l'obligation qui en résultera pour le concubin survivant de procéder à l'acquisition. Ce dernier, s'il souhaite conserver son cadre de vie devra trouver les moyens financiers de racheter la part de son concubin prédécédé ce qui ne sera pas toujours envisageable.

A défaut de pouvoir exercer cette faculté, l'article [1873-14](#) prévoit que la quote-part du défunt revient à ses héritiers. Ainsi naît une nouvelle indivision avec le risque qu'une licitation soit demandée par les héritiers. Le concubin survivant se retrouve alors dans une situation précaire.

III – Correctif : achat avec insertion d'une clause de tontine afin de protéger uniquement le survivant du couple

Le pacte tontinier repose sur une clause aux termes de laquelle deux personnes achètent un immeuble en stipulant que le survivant d'entre eux sera le seul propriétaire de la totalité du bien.

La validité de cette clause est conditionnée à l'existence d'un réel aléa (état de santé, âge, patrimoine).

D'un point de vue civil :

Cette clause n'est pas considérée comme une libéralité, elle n'est donc pas concernée par la réserve des enfants du prédécédé qui ne peuvent pas prétendre que la quotité disponible est dépassée.

Il n'y aura ni réduction pour atteinte à la réserve, ni réunion fictive, ni rapport.

D'un point de vue fiscal :

- Si au jour du décès la valeur de la résidence principale excède 76 000 €, la part transmise sera taxée au DMTG, en l'espèce entre concubins ordinaires à 60% et entre concubins pacsés à 0%,
- Si au jour du décès la valeur de la résidence principale est inférieure à 76 000 €, la part transmise est taxée au DMTO à 5,80%.
3 départements restent attachés aux DMTO à 5,09% : Indre (36) Morbihan (56) Mayotte (976).

Intérêts :

Du vivant des acquéreurs, ceux-ci jouissent ensemble du bien acquis en commun, et le survivant est certain de conserver l'intégralité du bien en n'ayant payé qu'une partie du prix d'acquisition.

Inconvénients :

- Fin de la clause de tontine en cas de mésentente

Si les 2 concubins ne s'entendent plus, en raison de l'absence d'indivision entre les coacquéreurs, chaque coacquéreur ne peut exiger de l'autre le partage des biens. Seul un accord permet de renoncer à la clause de tontine afin de se retrouver en indivision et indivision en jouissance jusqu'au dénouement.

- Fiscalité de la tontine

Entre concubins ordinaires, la part transmise est fiscalisée à 60% si la valeur de la résidence principale évaluée au décès est supérieure à 76 000 €.

Entre concubins pacsés il n'y a pas de sujet de fiscalité puisque le survivant bénéficie de la loi TEPA qui l'exonère de fiscalité successorale.

Section 2 – Bien détenu par les concubins via une SCI

Ce mode de détention s'inscrit dans la **protection du survivant du couple mais sans priver les enfants du défunt d'une vocation successorale.**

La société civile immobilière peut être un rempart contre l'éviction et l'indivision en cas de décès.

Les concubins sont considérés comme de simples indivisaires sans protection légale accordée au conjoint ou au partenaire survivant. Ils doivent organiser de manière précise la gestion et la transmission de leur bien.

Si la résidence principale appartient à l'un d'eux, l'autre est dans une situation d'hébergé sans droit ni recours en cas d'éviction par décès.

La formule de la SCI assortie d'un achat croisé usufruit, nue-propriété permet au survivant de conserver l'usage du logement.

Chacun des concubins aux termes de ce montage est propriétaire de la nue-propriété d'une moitié indivise des parts et usufruitier de l'autre moitié. Le premier décès entraîne l'extinction de l'usufruit du défunt, le survivant se trouve alors plein propriétaire d'une moitié indivise, l'usufruit ayant rejoint la nue-propriété de la quote-part par le survivant et usufruitier de l'autre moitié pour l'avoir acquise.

Avantages de la SCI :

- La gestion du logement est facilitée dans la mesure où les décisions sont prises à la majorité et non plus à l'unanimité ou à la majorité des 2/3. Possibilité d'aménager les règles de gestion dans les statuts.
- En cas de séparation, la vente du logement peut être plus facile que si le logement est détenu en indivision.
- En cas de décès les héritiers du prédécédé ne pourront pas demander le partage du logement puisque leurs droits ne portent pas directement sur le logement mais sur les parts.

Possibilité d'aménager les statuts avec le démembrement croisé des parts (cf. ci-dessus), clauses d'agréments.

✓ *Démembrement croisé de parts sociales et présomption de l'article 751 du CGI*

Le 26 mai 1997 M. B et Mme F concubins constituent une SCI ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers.

K= 200 000F divisé en 2 000 parts de 100F attribuées aux associés de la façon suivante : M. B détenait l'usufruit de 1 000 parts dont Mme F était nu-propriétaire, et réciproquement. Quelques années plus tard, Mme F décède, laissant comme unique héritier l'enfant commun du couple.

Ne sont déclarées dans la succession de Mme F, que les 1 000 parts qu'elle détenait en nue-propriété, évaluées à 50 % de leur valeur en toute propriété compte tenu de l'âge de M. B, usufruitier (55 ans).

Par proposition de rectification du 25 février 2011, l'administration fiscale a effectué à l'encontre de l'usufruitier un rappel de droits d'enregistrement de 70710€ pour ne pas avoir déclaré les 1 000 parts de la SCI dont il détenait la NP sur la base de la présomption visée à l'article [751](#) du CGI.

La présomption instituée par l'[article 751](#) du CGI a pour but d'éviter que certaines personnes ne se dépouillent de leur vivant de la NP de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers afin d'éluder le paiement des DMTG.

M.B a bien la qualité de personne interposée en qualité de père de l'unique héritier de Mme F.

Par suite du décès de Mme F, B détient la NP de 50% des parts qu'il a acquis au moment de la constitution de la société et l'U de 100% des parts dont 50% suite au décès de sa compagne.

Dès lors que Mme a apporté les fonds nécessaires à la souscription des parts de la SCI et qu'elle participait à la gestion de cette dernière, il apparaît que le démembrement de propriété des parts sociales de la société avait pour objet de permettre à l'associé survivant de bénéficier de l'usufruit sur la totalité des parts de la société et qu'ainsi M. a rapporté la preuve contraire de nature à combattre la présomption légale de l'[article 751](#) du CGI.

CONCLUSION : il s'ensuit la nécessité de se réserver la preuve de la réalité et de la sincérité de l'acquisition par chacun.

CA Reims du 7 juin 2016 N°15/00 277.

Chapitre II – Anticipation de la survenance de la succession : voie successorale

Section 1 – Les legs entre concubins

Plusieurs possibilités s'offrent à celui qui veut faire un legs : léguer tous ses biens, une quote part de ces derniers, faire un legs en pleine propriété ou simplement en usufruit.

La quotité disponible ordinaire n'est plus une limite à l'efficacité du legs puisque **la réduction ne s'opère plus, depuis la réforme du 23 juin 2006 ([L. n°2006-728, 23 juin 2006](#))**, qu'en **valeur** et non plus en nature.

Les legs ne sont pas annulables sur le fondement d'une cause immorale car ils sont le plus souvent faits dans le but d'assurer au survivant une existence convenable.

Particularité du legs en usufruit

La fiscalité étant très pénalisante pour les concubins, ces derniers s'orientent parfois vers le legs d'usufruit afin d'assurer la jouissance et les revenus du bien légué au légataire.

L'article [917](#) du code civil offre une alternative à l'hériter dont la réserve est atteinte par une libéralité en usufruit :

- Soit consentir à l'entière exécution de la libéralité et se contenter de ce qu'elle lui laisse,
- Soit demander la réduction de la libéralité mais en abandonnant alors au gratifié la quotité disponible en pleine propriété.

Si par exemple, le gratifié bénéficie d'un legs de la totalité de la succession en usufruit, les héritiers auront le choix entre consentir à celui en se contentant de la nue-propriété de leur réserve et du disponible soit la contester en exigeant une réserve en pleine propriété mais en lui abandonnant alors la pleine propriété de la quotité disponible.

Cet article [917](#) du code civil n'est *pas d'ordre public*, il est donc possible de l'écarter dans le testament.

Legs alternatif

En léguant de la propriété ou de l'usufruit au choix du légataire, le testateur laisse au survivant le choix de la solution la plus opportune au jour du décès sous réserve de l'application de l'article [917](#) du code civil si les réservataires optent pour l'abandon de la quotité disponible ordinaire.

Le legs de la propriété peut aussi s'accompagner du choix des biens qui composeront la part du légataire en évitant ainsi l'indivision et les risques de mésentente entre les héritiers.

Cantonnement du legs

L'article [1002-1](#) du code civil permet au légataire, en présence d'au moins un héritier de cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire à ses successibles.

Section 2 – Les donations entre concubins

Irrévocabilité des donations

Les libéralités entre concubins sont régies par le droit commun des donations et à ce titre sont irrévocables ([C. civ., art. 894](#)).

Attention aux usufruits successifs.

Théorie de la cause

Pendant longtemps la jurisprudence a distingué les libéralités dont la cause a été la formation, la continuation ou la reprise des relations, frappées de nullité et celles causées par un sentiment de pure bienveillance, de gratitude ou une obligation naturelle par exemple lorsque l'auteur de la libéralité a cherché à adoucir la rupture, réparer le préjudice causé par une

séduction dolosive ou s'acquitter d'un devoir de conscience ou de reconnaissance, auxquels cas les tribunaux reconnaissent la libéralité valable.

Mais pour les contrats à titre onéreux, le principe est celui de la validité et les tribunaux ne retiennent plus la cause immorale ou illicite.

Un arrêt illustre parfaitement l'abandon de cette notion ([Cass. 1re civ., 3 fev 1999, n°96-11.946](#)) par lequel la Cour de cassation juge que la libéralité consentie à une concubine adultère et dont l'auteur entend maintenir la relation adultère n'est pas nulle pour immoralité de sa cause.

Révocabilité pour survenance d'enfant

Ces donations étaient jusqu'au 1^{er} janvier 2007 révocables de plein droit pour survenance d'enfant sur le fondement de l'article [960](#) du code civil.

La loi [n°2006-728, 23 juin 2006](#) a retouché l'article [960](#) du code civil, cette révocation ne sera qu'une simple faculté si l'acte de donation le prévoit.

Don manuel

Celui qui l'invoque doit administrer la preuve de la tradition (remise de la main à la main) par tous moyens s'agissant d'un fait matériel.

Cette tradition doit être effective, faite du vivant du donateur, translatrice et irrévocable.

A défaut d'écrit un concubin ne peut invoquer l'article [2276](#) du code civil que si la possession n'est pas viciée par la cohabitation.

Donations indirectes

Les donations entre concubins sont très souvent faites de manière indirecte : remise de dettes, paiement pour autrui, stipulation pour autrui, cautionnement, ...

Fiscalité

Le taux est de 60% pour les concubins ordinaires.

Les partenaires pacsés seront assujettis au barème progressif des DMTG après application d'un abattement de 80 724 €.

Chapitre III – Anticipation des besoins économiques : voie bénéficiaire

La souscription d'un contrat d'assurance vie peut constituer une solution intéressante sur le plan civil comme sur le plan fiscal pour transmettre un capital à son concubin en cas de décès.

Les capitaux décès ne feront pas parti de la succession du concubin décédé sauf si les primes sont qualifiées de primes manifestement exagérées par rapport au patrimoine du souscripteur.

QUIZZ PACS

- 1/ Existe-t-il des restrictions à la liberté de se pacser ?
- 2/ Faut-il faire impérativement un contrat ?
- 3/ A quel moment le PACS prend-il effet ?
- 4/ Quel est l'officier d'état civil ou le notaire compétent pour enregistrer le PACS ?
- 5/ L'officier d'état civil conservera-t-il une copie du PACS sous seing privé ?
- 6/ Est-il possible de modifier un PACS sous seing privé par une convention reçue par un notaire et inversement ?
- 7/ Faut-il respecter un délai avant de pouvoir modifier un PACS ?
- 8/ Quelles sont les obligations qui découlent du PACS à l'égard des partenaires ?
- 9/ Est-il possible dans la convention de dispenser les partenaires de certaines de ces obligations ?
- 10/ Le PACS va-t-il modifier l'état civil des partenaires ?
- 11/ Le PACS est-il rendu public ?
- 12/ Le PACS a-t-il des conséquences sur l'établissement de la filiation à l'égard des enfants ?
- 13/ La conclusion du PACS va-t-elle modifier les modalités d'imposition sur le revenu des partenaires ?
- 14/ Les services fiscaux peuvent-ils demander le paiement de l'intégralité des impôts dus par l'un des partenaires à l'autre ?
- 15/ Quels sont les effets de la conclusion du PACS sur le contrat de location ?
- 16/ Quel est le régime légal des biens pour les conventions signées et enregistrées après le 1^{er} janvier 2007
- 17/ Peut-on choisir un régime autre que les deux prévus par la loi ?
- 18/ Quel est le sort des biens qu'un partenaire va acheter seul sous le régime de l'indivision des acquêts ?

- 19/ Quel est le sort des biens acquis sous le régime de 1999 ?
- 20/ Les partenaires soumis actuellement à cet ancien régime ont-ils intérêt à conclure une convention modificative pour adopter l'un des deux régimes actuels ?
- 21/ Comment procéder si les deux partenaires sont d'accord pour mettre un terme au PACS ?
- 22/ Les partenaires peuvent-ils procéder eux-mêmes au règlement de leurs intérêts et au partage de leurs biens ?
- 23/ Quel est le juge compétent en matière de séparation des partenaires ?
- 24/ Existe-t-il une prestation compensatoire entre partenaires ?
- 25/ Qu'apporte le PACS concernant la protection du survivant du couple ?
- 26/ Le PACS confère-t-il des droits successoraux au profit du survivant du couple ?
- 27/ Est-il possible d'intégrer des dispositions testamentaires dans un PACS ?
- 28/ En l'absence de disposition testamentaire, le partenaire survivant pourra-t-il rester dans le logement des partenaires ?
- 29/ Le partenaire survivant a-t-il droit à la pension de réversion ?
- 30/ Les partenaires peuvent-ils recourir à des donations entre eux ?

Correction des exercices

CORRIGE DE L'EXERCICE N°1

Oui. Le pacte civil de solidarité est un contrat écrit qui peut être reçu en la forme sous seing privé ou authentique.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°2

Tout va dépendre de la forme de la convention.

Si PACS sous seing privé : convention signée entre les partenaires

- Enregistrement auprès de la mairie de l'enregistrement du PACS : **effet entre les partenaires**
- Publicité (mention en marge de l'acte de naissance) : **effet à l'égard des tiers**

Si PACS authentique : convention signée devant un notaire

- Enregistrement automatique par le notaire : **effet entre les partenaires**
 - Publicité (mention en marge de l'acte de naissance) : **effet à l'égard des tiers**
-

CORRIGE DE L'EXERCICE N°3

Tant que dure le PACS, les partenaires se doivent :

- De vivre ensemble
- Assistance psychologique
- Aide matérielle à proportion de leurs facultés respectives
- Solidarité quant aux dettes ménagères

Ces dispositions sont d'ordre public, la convention de PACS ne permet pas d'y déroger mais seulement de les aménager.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°4

A défaut d'indication dans l'acte d'achat le bien est présumé indivis à hauteur de moitié chacun.

Lors de sa revente les 2 partenaires devront comparaître à l'acte puisqu'ils sont présumés avoir tous les 2 des droits dans l'immeuble, le prix sera donc partagé en deux.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°5

Non. A défaut d'utiliser des fonds propres lors de cet achat (double clause dans l'acte, subrogation conventionnelle) le bien acquis sera automatiquement détenu 50-50% que cet achat soit fait par les deux partenaires ou par un seul.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°6

Contrairement aux époux qui divorcent, la liquidation du régime lorsque les partenaires se séparent n'est pas obligatoire.

S'il y a interaction entre les masses il sera possible de rétablir l'équilibre par la notion de créances entre partenaires dont les modalités de calcul sont définies à l'article 1469 CC.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°7

Depuis la loi du 23 juin 2006, le partenaire survivant est bénéficiaire de l'attribution préférentielle (art 515-6 CCiv) toutefois à condition que ce soit expressément stipulé dans un testament.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°8

Monsieur :

- Apport 10 000€
- Emprunt 35 000€
Total 45 000€
Soit 45%

Madame :

- Apport 20 000€
- Emprunt 35 000€
Total 55 000€
Soit 55%

Quelques années plus tard ils revendent 150 000€

Le notaire distribuera le prix de vente grâce au % indiqué dans l'acte :

- Monsieur détenant 45% recevra 67 500€
- Madame détenant 55% recevra 82 500€

A défaut d'indication dans l'acte le prix aurait été distribué $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ sans que Mme puisse le contester.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°9

La CA le déboute

La Cour de Cassation est saisie de la question suivante: Mme X est-elle débitrice des échéances d'emprunt prélevées sur les comptes bancaires de M.Y pour l'acquittement d'une dette de conservation d'un bien indivis ([C. civ., art 815-13](#)) ?

Selon le concubin : les échéances de l'emprunt étaient payées sur son compte, cela prouve qu'il les a effectivement payées puisque le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte. Dès lors, selon lui, c'est à son ex-concubine d'établir l'origine indivise des fonds employés pour financer l'immeuble indivis, ce qu'apparemment elle ne fait pas. Elle doit donc, conformément aux principes posés par le Code civil en matière de charge de la preuve ([C. civ., art 1315](#)) succomber.

La Cour de cassation a en effet considéré qu'étant donné qu'il n'y a pas, pour les concubins, l'équivalent de l'[art 214](#) du code civil pour les personnes mariées, le règlement des indivisions suite à la séparation des concubins doit se faire au moyen du droit commun des indivisions.

C'est la raison pour laquelle la Cour se réfère au droit commun : **le titulaire d'un compte est présumé seul propriétaire des fonds qui y sont.**

CONCLUSION : On note les risques du concubinage par rapport au mariage : une femme propriétaire d'un bien en indivision avec son concubin se voit obligée de rembourser celui-ci et donc de payer une deuxième fois sa part de l'emprunt contracté pour acquérir le bien indivis.
